



סביוני גבעת שמואל – מגרשים 1006-1007

גבעת שמואל

חוזה קבלן דיפון, חפירה ועיגון

אשרה גורן חשודות בע"מ
514677533

גבעת שמואל החדשה רע"מ
514677533

ח ו ז ה

שנערך ונחתם בתאריך 20.4.2025

ב י נ

גבעת שמואל החדשה בע"מ

(להלן: "המזמין")
מצד אחד;ל ב י נ

אריאל גבאי תשתיות בע"מ

ח.פ. 511935306

(להלן: "הקבלן")
מצד שני;

הואיל והמזמין מעוניין בביצוע העבודות בפרויקט כמוגדר להלן בחוזה זה;
והואיל והקבלן הציע למזמין לבצע את העבודות בתנאים המפורטים להלן;
והואיל והקבלן מצהיר כי הינו קבלן מורשה בעל ניסיון, כושר ואמצעים המאפשרים לו בצוע יעיל ומעולה של העבודות;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. הגדרות ופרושים

- 1.1 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
- 1.2 לביטויים הבאים יהיה הפרוש הנקוב בצידם:
 - 1.2.1 "הפרויקט" או "האתר" - כמפורט בנספח "א" לחוזה זה.
 - 1.2.2 "העבודות" או "המתקן" - העבודות או המתקן כמוגדר במפרט, וכל שנויים ועבודות שיבוצעו על ידי הקבלן או באחריותו בהתאם להוראות חוזה זה.
 - 1.2.3 "המפרט" - המפרט המצורף לחוזה זה ויכול שיכיל מפרט טכני ו/או כתב כמויות מנחה ו/או תכניות לבצוע העבודות, המסומן כנספח "ב".
 - 1.2.4 "המפקח" - מי שמונה למפקח, ככל שמונה, לפי סעיף 4 להלן של חוזה זה, ככל שימונה.
 - 1.2.5 "נציג המזמין" - מי שנקבע על ידי המזמין או מי שנתמנה על ידי המזמין לשמש כנציגו לצורך חוזה זה. מקום שמדובר בחוזה זה במפקח - גם נציג המזמין במשמע.
 - 1.2.6 "המתכננים" - אדריכלים ו/או מהנדסים ו/או יועצים שמונו ו/או ימונו על ידי המזמין לתכנון העבודות.

אריאל גבאי תשתיות בע"מ
ח.פ. 511935306

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 511935306

1.2.7 "תקופת העבודות" - כמפורט בנספח "א" לחוזה זה.

2. הצהרות הקבלן

הקבלן מצהיר ומתחייב:

2.1 כי הנו בעל הידע, הכישורים, האמצעים וכל הרישיונות הנדרשים על פי דין לבצוע העבודות.
2.2 כי בדק, בחן ויודע את המפרטים והתוכניות, את האתר וסביבתו ואת תנאי בצוע העבודות, וכי לא תהיה לו כל זכות תביעה על יסוד טענת אי ידיעת גורם כלשהו הקשור בבצוע העבודות.

2.3 העבודות תבוצענה על ידו בהתאם לדרישות כל תקן ודין לרבות דרישת רשויות מוסמכות, כפי שתהיינה במועד ביצוע העבודות ובמועד קבלת תעודת גמר מאת הרשות המוסמכת, ככל שמתחייבת כזו על פי דין, והכל בהתחשב בכל התנאים בהן תמצאנה (לרבות, לחות, אוורור טמפרטורה ומערכות אחרות) לצורך ביצוען המושלם והשלמתן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהסרת ספקות, מובהר כי קיום כלל הוראות הדין לעניין שילוט באתר לרבות הצגת היתר הבניה חלה על הקבלן. מבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה, מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998, וכן את תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013. מבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה, מתחייב הקבלן לפעול בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תש"ל-1970.

3. מהות החוזה

3.1 המזמין מוסר בזה לקבלן והקבלן מקבל בזאת על עצמו לבצע על חשבונו ועל אחריותו את בצוע העבודות כמפורט וכמתואר במפרטים ובתוכניות העבודה, והכל בהתאם להוראות חוזה זה ובהתאם להוראות הנחיות ובאורים שיינתנו לקבלן מפעם לפעם על ידי המזמין, היועצים ו/או המפקח.

4. פקוח

4.1 הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות המפקח בקשר לבצוע העבודות ולהנחת דעתו הבלעדית של המפקח. הקבלן מתחייב להישמע לכל הוראות המפקח לרבות אך לא רק במקרים של סתירה בין מסמכים וכן בכל הנוגע לביצוען ולתאומן של העבודות עם עבודות נוספות שתבצענה במסגרת הפרויקט. אין במינוי המפקח ובכל הוראה שתינתן על ידו כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו. כל עוד לא קבע המזמין אחרת יהא המפקח כמפורט בנספח "א".

4.2 הזכות למפקח להפנות את הקבלן לקבלת הוראות מגורם מקצועי שימצא לנכון (לרבות המתכננים) ובמידה ועשה כן יחולו הוראות סעיף 4 זה לגבי אותו גורם מקצועי כאילו היה הוא המפקח באותו תחום שאליו הפנה המפקח.

5. חומרים וטיב ביצוע

5.1 הקבלן ישתמש אך ורק בחומרים, ציוד, אביזרים, מיתקנים וכיוצ"ב (להלן: "החומרים") ממין משובח ע"פ התקנים או הנחיות היועץ ובכמויות מספיקות והוא מתחייב שהמלאכה שתעשה בבצוע העבודות תהיה בעלת רמה משובחת.

5.2 כל החומרים והציוד יהיו חדשים מאיכות וסוג מעולים ויתאימו מכל הבחינות למפרט ולדרישות התקן הישראלי. בהעדר התייחסות לכך במפרט, יתאימו החומרים לדרישות התקן הישראלי ובהעדרו - לתקן שיקבע על ידי המפקח. עבודות ו/או חומרים אשר לגביהן

החומר והציוד יישלחו לביקורת
החומר והציוד יישלחו לביקורת

גבעות שמואל החדשה בע"מ
514677533

קיימות דרישות ו/או תקנים של רשות מוסמכת תבוצענה בהתאם לאותן דרישות ותקנים ולפי דרישת המזמין ימציא הקבלן אשור בכתב על התאמת החומרים ו/או העבודות לדרישות התקנים כאמור. לפי דרישת המזמין ימציא הקבלן לאשור דוגמאות חומרים.

5.3 בכל הנוגע לטיב ואיכות החומרים, המוצרים והעבודות יהיה המפקח מחליט בלעדית.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

6.1 הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות תוך 10 ימים, מיום מתן הוראת התחלת עבודה ולהשלים בצוע העבודות בהתאם למפורט בלוח הזמנים המצורף לחוזה זה, אשר יוגש ויאושר למפקח על ידי הקבלן, ובהעדרו - לפי קביעת המפקח. שום גורם ללא יוצא מהכלל לא יצדיק דחייה במועד הביצוע אלא אם ובמידה שאושר בכתב על ידי המפקח.

6.2 מוסכם כי בגין אחר במסירת העבודות למזמין ישלם הקבלן למזמין כפיצוי מוסכם ומוערך מראש סכום כמפורט בנספח "א" בצירוף מע"מ, לכל יום של איחור לאחר המועד המיועד לגמר העבודות וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לכל סעד נוסף אחר לפי כל דין והסכם.

7. מחיר העבודות

7.1 תמורת בצוע כל העבודות ומלוי כל התחייבויות הקבלן במועדן, בהתאם להוראות חוזה זה, ישלם המזמין לקבלן את הסכום הנקוב בנספח "א" (להלן: "מחיר העבודות").

7.2 מחיר העבודות נקבע על בסיס פאושלי ועם קביעתו אין עוד כל נפקות לכמויות הנובעות מהתכנון וכל שנוי בכמויות בפועל לעומת כמויות שהוצגו, ככל שהוצגו, בכתב הכמויות המנחה לא ישפיע על מחיר העבודות, בכפיפה למותנה בסעיף 9 להלן. למען הסר ספק מובהר כי לקבלן לא יגיע דבר בגין שינוי בכמויות (בין הגדלה ובין הקטנה) פרט למה שנקבע בסעיף 9 להלן.

7.3 הקבלן מצהיר כי בשעת קביעת מחיר העבודות היה היקף העבודות מוכר לו על כל פרטיו, וכי מחיר העבודות כולל את כל הנדרש, מכל מין, מקור וסוג שהוא, לביצוע ולמסירתו למזמין כשהן מושלמות בהתאם לכל תקן ודין לרבות דרישות רשות מוסמכת, ככל שיחולו, וכן כולל את בדקן בהתאם להוראות החוזה לרבות רוח הקבלן.

7.4 מחיר העבודות הינו קבוע וסופי, ולא יחול בו כל שנוי מכל גורם ומכל סיבה שהיא, למעט שינוי בהיקף העבודות והפרשי הצמדה. סכום המחיר המוגדר בסעיף 7.1 לעיל ותשלומי חשבון הביניים והחשבון הסופי יהיה צמודים למדד כמפורט בנספח "א".

7.5 כל בדיקות המעבדות המוסמכות לבחינת איכות החומרים והעבודות הינן באחריות הקבלן ותבוצענה על חשבונו. מובהר כי פרוגרמת הבדיקות תקבע על ידי המפקח. כמו כן המחיר כולל תאום עם כל הגורמים הפועלים באתר ובסמוך לו.

8. אופן תשלום מחיר העבודות

8.1 תשלומים על חשבון העבודות יבוצעו על יסוד חשבונות חלקיים חודשיים שיוגשו על ידי הקבלן בראשית כל חודש ועד לא יאוחר מאשר עד ה- 5 בו, וישולמו תוך שוטף + 60 יום מיום המפקח הגשתן למפקח. תשלומו של כל חשבון מותנה באישור המפקח כי העבודות נשאו החשבון בוצעו וכי סכום החשבון תואם את המגיע לקבלן. על אף האמור לעיל הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון ביניים ולקבל סכום כלשהו בגינו בקשר לעבודות שבוצעו בחודש הגרגוריאני החולף אשר בוצעו בהקדמה לעומת לוח הזמנים שאושר על ידי המזמין, ואשר הקדמת התשלום בגינו לא אושרה מראש ובכתב על ידי המזמין. החשבונות ישקפו

אשראי וביטוחים
החברה
514677533

גבעת שמואל החדשה בע"מ
514677533

את התקדמות העבודה בשטח לאותן תקופת ביצוע בה הוגשו. אופן התשלומים יבוצע עפ"י לוח התשלומים בהתאם לנספח א'.

8.2 תנאי לביצוע תשלום כלשהו ע"י מחיר העבודות קודם להשלמתן כאמור בסעיף 17 להלן הינו המצאת ערבות בנקאית כאמור בסעיף 14 להלן. תנאי לביצוע תשלום מצטבר מעל 95% ממחיר העבודות הינו המצאת הצהרת היעדר תביעות חתומה על ידי הקבלן ומאומתת בנוסח המצ"ב כנספח "ד".

8.3 המזמין ישלם לקבלן את מס הערך המוסף בגין הסכומים ששולמו על ידו לקבלן לפי סעיף 8 זה ובלבד שהוגשה למזמין חשבונית מס כדין. התשלום יבוצע במועד בו על הקבלן לשלם לרשויות מס ערך מוסף.

8.4 ביצוע תשלומים ע"י מחיר העבודות יבוצע על ידי המזמין בכפוף להמצאת אישור בדבר ניהול ספרי הקבלן כדין חתום על ידי רו"ח או רשויות המס, כנדרש.

8.5 באם הקבלן לא ימציא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, קודם לביצוע כל תשלום ע"י מחיר העבודות, ינוכה מס במקור כדין, מכל סכום ע"י מחיר העבודות שישולם על ידי המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם כי במקרה כאמור, המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י מחיר העבודות בגובה הסכום הנקוב באישור.

8.6 במידה והקבלן קיבל כספים מצד ג' הנקוב בנספח "א" עבור שינויים אך לא ביצעם, יהא המזמין רשאי אך לא חייב, לקזז סכומים אלו מהמגיע לקבלן על פי תווה זה ולהחזירם לצד ג' הנ"ל, או לבצע את השינויים בעצמו או על ידי מי מטעמו.

8.7 סמוך לאחר תאריך גמר כל העבודות והתחייבויות הקבלן, ובכפוף להשלמת האמור בסעיף 17 להלן, על הקבלן להגיש למזמין חשבון סופי (להלן: "החשבון הסופי") אשר יתייחס לכל העבודות שבוצעו על ידי הקבלן ויבוסס על ביצוע מלא ומדויק על פי כל הוראות החוזה, התכניות והמפרטים.

8.8 החשבון הסופי שיגיש הקבלן, ימצה את כל דרישותיו ותביעותיו מהמזמין, ואין לקבלן הזכות לבוא למזמין בכל תביעה או דרישה שלא מצאה ביטוי מפורט בחשבון הסופי והוא יהיה מנוע מלהציג דרישה או תביעה כזאת.

8.9 יתרת המגיע לקבלן על פי החשבון הסופי (לאחר הפחתת התשלומים ששולמו בגין חשבוניות הביניים), עד כמה שאושר על ידי המפקח, תשולם לקבלן תוך 90 יום מהמועד בו התמלאו כל התנאים המוקדמים הבאים:

8.10 מסירת העבודות למזמין כאמור בסעיף 17 להלן ובכפוף לקיומם המצטבר של כל תנאיו ועמידה בכל תנאי המפרט ויתר הוראות החוזה.

8.11 מסירת הערבות הבנקאית כאמור בסעיף 14.6 להלן למזמין.

8.12 מסירת תכניות עדות ומדידות (AS MADE), חתומות ע"י מודד מוסמך הסברים מילוליים וכל ספרי המתקנים ו/או הוראות התחזוקה והשימוש של כל המערכות, לפי קביעת המפקח.

8.13 המצאת הצהרת היעדר תביעות חתומה ומאומתת כאמור בסעיף 8.2 לעיל.

9. שנויים והפסקת העבודות

9.1 המזמין זכאי להורות על שנויים ו/או עבודות נוספות (להלן בשם הכולל: "שנויים") ועל הקבלן למלא אחר הוראות אלו.

אשר על כן, תשלומים ביום
51.11.2022

גבעת שנואל החדשה בע"מ
51147532 ח.ג.

9.2 מחיר שנויים שיש בהם תוספת/הפחתה או ייקור/הוזלת החומר או העבודה יקבע על ידי הצדדים בהסכמה הדדית, ובלבד ש:

9.2.1 מיד לאחר קבלת הוראת השנוי יודיע הקבלן למזמין על דרישותיו לגבי

המחיר בצרוף כל המסמכים הנדרשים לתיאור התביעה וההתייחסות אליה, וישתף פעולה עם המזמין בקביעת המחיר המוסכם. נקבע מחיר מוסכם יחולו עליו הוראות חוזה זה כאילו היה חלק ממחיר העבודות. המחיר המוסכם ירשם בכתב ויחתם על ידי הצדדים.

9.2.2 לפי דרישת המזמין יפעל הקבלן בהתאם להוראות השנוי אף לפני שסוכם המחיר ובמקרה שבוצעה העבודה ויש מחלוקת במחיר, מוסכם כי המחיר יהיה מחיר לפי מאגר המחירים לענף הבניה בהוצאת "דקל" לעבודות קבלניות ללא תוספת אחוזים עבור קבלן ראשי ופחות 10%.

9.2.3 שנויים אשר לצורך אומדן מחירים יש לערוך מדידות, תבוצענה המדידות בהתאם להוראות המפקח ועל פי המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבין משרדית של משרדי הממשלה (מהדורה אחרונה שבתוקף עובר לחתימת החוזה) אף שאינו מצורף לחוזה.

9.3 מבלי לגרוע מהוראות סעיף 9.2.2 לעיל יהיה המזמין זכאי לבצע את העבודה נשוא השנוי באמצעות קבלן אחר.

9.4 שנויים לא יאריכו את המועד להשלמת ביצוע העבודות אלא אם כן ובמידה שהמפקח אישר בכתב כי הוא רואה הצדקה לכך.

9.5 הזכות למזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי, להודיע לקבלן, בכל עת, על הפסקת העבודות. נתן המזמין הודעה כאמור, אזי יפסיק הקבלן ביצוע העבודות על פי הודעת המזמין.

9.6 הקבלן יהא זכאי לקבל מהמזמין את אותו חלק ממחיר העבודות המתייחס לחלק העבודות כפי שבוצע בפועל על ידי הקבלן עד להפסקת העבודות על פי הודעת המזמין, לפי קביעת המפקח.

9.7 הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של בצוע כל העבודות לפי הוראות המזמין, תחולנה על המזמין, ובלבד שהקבלן לא יהא רשאי לדרוש תשלום הוצאות כני"ל אלא אם תוך 30 יום מיום קבלת הוראות המזמין נתן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לדרוש את תשלום ההוצאות הנ"ל. שער ההוצאות יקבע על ידי המפקח לאחר שיינתן לקבלן להשמיע טענותיו ולהגיש חשבוניותיו.

9.8 שער ההוצאות לא יעלה על הוצאותיו הממשיות של הקבלן בגין הפסקת העבודות הזמנית. הוצאות ממשיות לעניין זה הינן שכר עבודה לעובדים בשטח והוצאות בגין ציוד בשטח ואלו בלבד.

9.9 על אף האמור לעיל לא יגיע לקבלן תשלום לפי סעיף זה אם ההפסקה הזמנית נגרמה בשל מעשה ואו מחדל של הקבלן לרבות אך לא רק בנסיבות כאמור בסעיף 16 לחלן ו/או במקרה שהקבלן לא עשה ככל יכולתו למזער את הנזק, ככל האפשר. מובהר בזאת למען הסדר הטוב שפרט להוצאות הממשיות כאמור לא יהיה הקבלן זכאי לפיצויים כלשהם.

9.10 לחוזה זה מצורף מחירון לעבודות נוספות או לעבודות המופחתות, עם ההנחה אותה נתן הקבלן כמפורט בנספח א', שלפיו יתומחרו העבודות הנוספות החריגות שיידרש בהם הקבלן

אשר לביצוע העבודות
הנ"ל
51-385-305

גבעת שמואל החדשה-בע"מ
ח.פ. 514677533

או יידרש להפחיתן ולהימנע מביצוען, ככל שיידרש. הכל התאם להנחיות המפקח מראש ובכתב.

10. תאום עם גורמים שונים

10.1 הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים הפועלים באתר לרבות גורמים כגון: משטרה חברת החשמל, משרד התקשורת, הרשות המקומית וכו' ויציית לכל הוראות המפקח בנדון. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין תאום ושיתוף פעולה עם הגורמים הנ"ל. כל התשלומים הנדרשים על ידי הגורמים הנ"ל ישולמו על ידי המזמין.

10.2 ידוע לקבלן כי באתר ובסביבתו יפעלו קבלנים אחרים וגורמים שונים העלולים בפעולתם להפריע לקבלן ולפגיעה בעבודות. הקבלן מתחייב לשמור על העבודות וכן להימנע מלפגוע בעבודות קבלנים וגורמים אחרים.

11. שמירה השגחה ובטיחות

11.1 הקבלן אחראי לשלמות העבודות עד למועד מסירתן למזמין, ועליו לתקן או להחליף באחר על חשבונו ולפי הוראות המזמין כל חלק של העבודות שיפגע או ייפגם. תשומת לב הקבלן הופנתה לסיכונים הכרוכים מבצוע העבודות בהתחשב באופיין ומקומן, והוא אחראי בלעדית לנקוט בכל האמצעים להבטחת שלום הציבור וכל הנמצאים באתר ובסביבתו מכל פגיעה ו/או אי נוחות העלולים להיגרם במישורין או בעקיפין מבצוע העבודות, וכל אמצעים הנדרשים להבטחת יכולת התפקוד התקין של המשתמשים באתר.

11.2 מבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה מתחייב הקבלן למנות ממונה/ים על הבטיחות מטעם מבצע בניה, כמובנו על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) תשנ"ו-1996 (להלן בהתאמה: "הממונה על הבטיחות", "התקנות").

11.3 להסרת ספקות יובהר כי הקבלן יהא אחראי בלעדית למינויו ולכל עניין הכרוך בהפעלתו ובפעולתו על פי התקנות ועל פי כל דין, של ממונה על הבטיחות, מטעם מבצע בניה כהגדרתו בתקנות, וזאת על חשבונו של הקבלן בלבד.

11.4 הקבלן ידווח למזמין ולרשויות בדבר מינויו ו/או החלפתו על פי דין של ממונה על הבטיחות, בדבר קבלת אישור על פי דין למינויו וכן ידווח הקבלן למזמין בדבר כל עניין אחר הכרוך בממונה על הבטיחות.

11.5 הקבלן יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם למזמין בגין הפרת התחייבויותיו של הקבלן כדלעיל.

11.6 הממונה על הבטיחות יחתום לפי דרישת המזמין על כל מסמך שיידרש על ידי הרשויות לשם דיווח בדבר מינויו.

11.7 הקבלן ידאג להעברת הצהרה חתומה על ידי הממונה על הבטיחות בדבר היעדר יחסי עובד מעביד בינו לבין המזמין בנוסח המצ"ב כנספח "ו" לחוזה זה, תוך 7 ימים ממועד חתימת חוזה זה.

12. אחריות

הקבלן אחראי לכל אחד מהבאות:

12.1 הקבלן אחראי לכל נזק לרבות אך לא רק נזק גוף, נזק לעבודות, לחומרים, לאמצעים ולכל רכוש, הנגרם במהלך בצוע העבודות, עקב בצוע העבודות, או עקב העבודות עצמן לרבות עבודות בדק בהתאם להוראות סעיף 18 להלן, בגין כל מעשה או מחדל של הקבלן, עובדיו,

התאם להנחיות המפקח מראש ובכתב.

גבעת שמואל התחדשה בע"מ
ח.פ. 514677533

קבלני משנה ועובדיהם וכל מי שנתון למרות הקבלן או קבלני משנה או פועל לפי הזמנתם או ברשותם ו/או כל מי מטעמו.

12.2 הקבלן יהיה חייב לשפות ולפצות את המזמין מיד לפי דרישתו הראשונה באופן מלא בעד כל הוצאה, הפסד, אחריות תביעה, דרישה לרבות דרישות תיקונים ודרישות כספיות ו/או הליכים משפטיים בגין אותן פגיעות, אובדן או נזק שהקבלן אחראי להם כאמור בסעיף 12.1 לעיל ובתנאי שהמזמין לא מנע מהקבלן אפשרות להשתתף בהגנה בגין כל מקרה כזה.

12.3 מבלי לפגוע באחריות הקבלן כאמור לעיל בסעיף זה חייב הקבלן לתקן, מיד לפי דרישת המזמין או הניזוק, כל נזק לרכוש שנגרם בעטיו כאמור, על חשבונו הוא במועדים שיקבע המפקח ולשביעות רצונו. למפקח הרשות לבחון בכל עת את מהלך תיקונו של הנזק, ועל הקבלן לציית להוראות שתינתנה על ידי המפקח. לא תוקן הנזק על ידי הקבלן במועד שנקבע על ידי המפקח, אזי הזכות למזמין לתקן הנזק על חשבון הקבלן ועל הקבלן לשפות את המזמין מיד בגין כל הוצאה שהמזמין הוציא לשם תיקון הנזק.

12.4 הסכומים שעל הקבלן לשלם למזמין לפי סעיפים 12.2 ו- 12.3 לעיל יחשבו כחוב המגיע מהקבלן למזמין לפי החוזה והמזמין יהיה זכאי לנכותו מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן ו/או לגבותו בכל דרך אחרת ו/או להסיבו לאחר ללא צורך בהסכמת הקבלן. תעודה חתומה על ידי המפקח המאשרת החוב הנ"ל תהיה ראייה מכרעת ללא עוררין בדבר הסכום הנקוב בה.

13. ביטוח

13.1 מבלי לגרוע מהתחייבויות ואחריות הקבלן לפי הסכם זה, מובא בזה לידיעת הקבלן כי המזמין יערוך את הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות כמפורט להלן. בכפוף לתנאים, סייגים, גבולות אחריות וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות (להלן: "הפוליסה"), הפוליסה כוללת את פרקי הכיסוי המפורטים להלן:

פרק א' - ביטוח הרכוש

לכיסוי עבודות הפרויקט בערך כינון, מפני אבדן או נזק פיזיים פתאומיים ובלתי צפויים מראש שייגרם לעבודות, לחומרים ולציוד המהווה חלק בלתי נפרד מהעבודות. הביטוח יכלול בין היתר את ההרחבות הבאות: רכוש סמוך בסך של 1,000,000 ₪, רכוש עליו עובדים בסך של 1,000,000 ₪; פריצה וגניבה; נזק עקיף מתכנון לקוי ו/או מחומרים לקויים ו/או מעבודה לקויה; נזק ישיר מתכנון לקוי ו/או מחומרים לקויים ו/או מעבודה לקויה בסך שלא יפחת מ- בסך של 500,000 ₪. למען הסר ספק, מודגש, כי פרק זה אינו חל על ציוד ואמצעים אחרים המשמשים את הקבלן ו/או מי מטעמו לצורך עבודתו ואשר אינם מהווים חלק מעבודות הפרויקט.

פרק ב' - חבות כלפי צד שלישי

לכיסוי חבות המבוטח על פי דין כלפי צד שלישי בגבול אחריות על סך 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח בגין אירוע שגרם לפגיעה גופנית ו/או אבדן ו/או נזק לרכוש צד שלישי באתר הפרויקט או בקרבתו במשך תקופת הביטוח כתוצאה מביצוע עבודות הפרויקט. הביטוח על פי פרק זה אינו כולל כל הגבלה בדבר חבות הנובעת רעד והחלשת משען עד לסך של 2,000,000 ₪, חבות בגין נזקי גוף עקב שימוש בציוד מכני הנדסי שהינו בגדר "רכב מנועי" שאין חובה חוקית לבטחו וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.

פרק ג' - חבות מעבידים

אשראי גבוה תשלומים נתיב
51467553

גבעת אכזבאל החדשה בע"מ
51467553

אחריות על פי פקודת הנוזיקין נוסח חדש ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים התש"ס 1980 כלפי המועסקים בביצוע עבודות הפרויקט, בגין פגיעה גופנית, נפשית או שכלית או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב עבודתו הפרויקט במשך תקופת הביטוח.

13.2. שם המבוטח בפוליסה הקבלנית יורחב לכלול את הקבלן ו/או קבלני המשנה מטעמו, מכל דרגה, וכן מפקחים ו/או מתכננים ו/או יועצים בפרויקט (למעט בגין אחריותם המקצועית). והקבלן ישתתף בהוצאות הביטוח באופן יחסי לשווי העבודות שיבצע, אשר ינוכו באופן יחסי מכל התחשבות חלקית והסופית שתיערך עם הקבלן.

13.3. הקבלן ישא באופן יחסי בשינויים בעלויות הביטוח בשל הארכת תקופת הביטוח ו/או כינון גבולות האחריות וההרחבות לפוליסה עקב מקרה ביטוח.

נוסח ביטוח העבודות הקבלניות לא יפחת מתנאי "ביט".

13.3. המזמין יעביר לקבלן עותק מפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות טרם תחילת ביצוע העבודות, והקבלן מתחייב ללמוד ולקיים את תוכן הפוליסה לרבות הדרישות המוקדמות לכיסוי ביטוחי ולוודא כי כל הוראות הפוליסה תובאנה לידיעת מנהליו, עובדיו, קבלני משנה בכל דרגה וכל הבאים מטעמו.

13.4. הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות החוקים והתקנות בקשר עם נקיטת אמצעי בטיחות, לרבות עפ"י דרישת המזמין ו/או תנאי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ו/או הסקרים שנערכו בקשר עם הפרויקט, וכן לפעול בהתאם להנחיות נוהל עבודות בחום, נוהל בדבר קיומם של אמצעים ומתקנים תת-קרקעיים ו/או כבלים. על הקבלן לקבל מידע מהרשויות ו/או מהמזמין לגבי מיקום נקודות תשתיות ומתקנים תת קרקעיים טרם תחילת ביצוע העבודות.

13.5. שיפה המבטח את המזמין בשיפוי חלקי עקב אי מילוי ההוראות הוראות הפוליסה ו/או הסקר על ידי הקבלן ו/או כל הפועלים מטעמו, ישפה הקבלן את המזמין בכל סכום אשר המזמין ו/או הבנק המלווה היו זכאים לקבל מהמבטח ולא קיבלו אותו, עקב הפרת ההוראות כאמור על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו.

13.6. הקבלן יהיה מנוע מלהעלות כלפי המזמין ו/או כלפי כל הבאים מטעמו טענה, תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא באשר להיקף הכיסוי הביטוחי בפוליסה הקבלנית לעבודות.

13.7. הקבלן יישא בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בפוליסה וזאת אך ורק בגין נזק באחריותו לפי דין ו/או לפי הסכם זה לעבודות או לצד ג' שנגרם בשל מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או עובדיו ו/או קבלני המשנה מטעמו וכן בגין נזק שנגרם לעובדי הקבלן. סכומים אלו יהיו ניתנים לקיזוז ע"י המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה בגין נזק באחריות הקבלן על פי דין ו/או על פי הסכם זה.

13.8. למזמין תהא הזכות הבלעדית לקבלת פיצוי וכן לניהול מו"מ עם המבטח על-פי הפוליסה בגין אובדן או נזק לעבודות הפרויקט, בשים להוראות הסכם הליווי בעניין זה.

13.9. בקורות אובדן או נזק לעבודות הפרויקט המכוסים על פי הפוליסה מתחייב המזמין להעביר לקבלן כספים מתוך תגמולי הביטוח שיתקבלו מאת המבטח ו/או הבנק המלווה

אשראי נגד תשלומי כספים
ת.ב. 51987233

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ת.ב. 51987233

בניכוי סכום ההשתתפות העצמית הנקוב בפוליסה בשים לב לאמור בסעיף 13.7 לעיל ובכפוף להוראות הסכם הליווי. תגמולי ביטוח שיעוברו לקבלן ישמשו לקימום הנזק.

13.10 הקבלן מתחייב להודיע בכתב למזמין, בתוך זמן סביר מרגע שיוודע לו, על כל אירוע העשוי להוות עילת תביעה על פי הפוליסה ולשתף פעולה עם המזמין לשם מימוש זכויות המזמין ו/או הבנק המלווה ו/או מי מטעמם על פיהם.

13.11 הקבלן מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו לא יוותרו על זכות התחלוף, שיפוי או שיבוב בשם או בשם המזמין כלפי קבלני שמירה ו/או מהנדסים ו/או מתכננים בקשר לאחריותם המקצועית ו/או כל מי שמבטח הורה בפוליסה שלא ניתן לוותר על זכות התחלוף כנגדו, או יפטרו את הגורמים הנ"ל מאחריות. הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי אי ויתור על זכויות כאמור, מהווה תנאי לזכויות המזמין ו/או הבנק המלווה ו/או כל הבאים מטעמם על פי הפוליסה, והוא ישפה את המזמין ו/או הבנק המלווה ו/או כל הבאים מטעמם בגין הפרת דרישה זו.

13.11 המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בפוליסה או לבטלה ללא צורך באישור הקבלן, אולם כל שינוי, שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הקיים לקבלן כאמור לעיל, יובא לידיעת הקבלן בכתב זמן סביר טרם ביצועו.

13.12 הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב לקיים שמירה ו/או אמצעי ביטחון אחרים באתר הפרויקט בכלל ובפרט ביחס לרכוש או הציוד או החומרים המשמשים לביצוע העבודות, ואם יעשו כן, אין בכך כדי ליצור כל התחייבות או חבות כלפי הקבלן או מי מטעמו. כן, מוסכם במפורש כי בכל הקשור בהסכם זה על המזמין לא תחול אחריות על פי חוק השומרים התשכ"ז-1967.

13.13 ביטוחי הקבלן

13.13.1 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי ההסכם, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים אצל חברת ביטוח המורשת לפעול בישראל על חשבונו (ולעניין ביטוחי רכוש ורכב-באמצעותו או באמצעות הפועלים מטעמו) למשך כל תקופת ביצוע העבודות ועד למסירתם למזמין, ביטוחים בתנאים כמפורט להלן וכמפורט באישור עריכת הביטוח המסומן כנספח ה' (להלן: "אישור עריכת ביטוח הקבלן"):

13.13.1.1 ביטוח אחריות מקצועית וכן ביטוח חבות המוצר עם גבול אחריות נפרד בסך של 6,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוחים יערכו למשך כל תקופת ביצוע העבודות וכן למשך 3 שנים נוספות לאחר תום תקופת התחזוקה הנקובה בפוליסה הקבלנית.

13.13.1.2 ביטוח חובה כללי רכב הנכנסים לאתר העבודה כנדרש על-פי דין.

13.13.1.3 ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 1,000,000 ₪ לכל מקרה ביטוח.

13.13.1.4 ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש צד שלישי עקב שימוש בציוד מכני הנדסי, בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 1,000,000 ₪ לכל מקרה ביטוח.

13.13.1.5 ביטוח רכוש / מקיף, לכל כלי הרכב ו/או ציוד מכני הנדסי אשר בבעלות ו/או בשימוש הקבלן או מי מטעמו.

אשר על פי חוק השומרים
תשכ"ז-1967

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.מ.מ. 51.5.51

13.13.1.6. ביטוח אחריות בגין נזקי גוף לצד שלישי, עקב השימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ואשר אינו חייב בביטוח חובה, בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 500,000 ₪ לכל מקרה ביטוח.

13.13.1.7. ביטוח לרכוש מכל סוג שהוא אחר המובא לאתר העבודות על ידי הקבלן ו/או עבורו ו/או על ידי מי מטעמו המשמש לצורך ביצוע העבודות ואשר אינו מהווה חלק מעבודות הפרויקט, לרבות ציוד קל, פיגומים, במות הרמה, וכו', בגין סיכוני "אש מורחב" לפחות לרבות נזקי רעידת אדמה, פריצה ושוד, נזק בזדון. הביטוח יכלול סעיף ויתור על תחלוף כלפי המזמין ו/או המפקח ו/או הרשות המקומית ו/או הבנק המלווה, וכן כלפי קבלנים אחרים המעורבים בביצוע העבודות בכפוף להדדיות בביטוחי הרכוש הנערכים על ידם, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

13.13.2. על ביטוחי הקבלן (למעט ביטוח חובה ומקיף לכלי רכב) יחולו ההוראות הבאות:

13.13.2.1. הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל, למעט בביטוח העבודות הקבלניות אשר לגביו יחולו ההוראות הספציפיות כמפורט לעיל.

13.13.2.2. הביטוחים קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך ע"י המזמין (למעט הפוליסה הקבלנית לפרויקט) ו/או המפקח ו/או הרשות המקומית ו/או הבנק המלווה וללא זכות השתתפות בביטוחי המזמין ו/או המפקח ו/או הרשות המקומית ו/או הבנק המלווה ו/או הבאים מטעמם.

13.13.2.3. הביטוחים לא יבוטלו ולא ישונו לרעה במשך תקופת הביטוח מבלי שנסלחה למזמין הודעה על כך בדואר רשום, לפחות 60 יום מראש.

13.13.2.4. הפרה כלשהי בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל ע"י קבלן או מי מטעמו אינה מהווה עילה לדחיית חבות כלפי המזמין ו/או המפקח ו/או הרשות המקומית ו/או הבנק המלווה ו/או הבאים מטעמם ו/או פוגעת בזכות השיפוי על פיה.

13.13.2.5. סעיף רשלנות רבתי יבוטל בכל הפוליסות – אין הדבר גורע מזכויות המבטח על פי חוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1981.

13.14. הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש לכלי רכב ו/או צמ"ח ו/או לציוד כאמור בסעיפים 13.13.1.5 ו- 13.13.1.7 ובלבד שיחול האמור בסעיף הפטור 13.15 להלן.

13.15. הקבלן מצהיר כי הוא פוטר במפורש את המזמין ו/או המפקח ו/או הרשות המקומית ו/או הבנק המלווה ו/או יועצים ומתכננים עובדיהם ו/או מנהליהם, וכן קבלנים אחרים בכפוף להדדיות, מכל אחריות לאבדן או לנזק לרכוש מכל סוג המובא על ידי הקבלן ו/או על ידי מי מטעמו ו/או עבור הקבלן (לרבות כלי רכב וציוד מכני הנדסי) לאתר עבודות הפרויקט ובמסגרת ביצוע עבודות הפרויקט, אולם הפטור מאחריות לא יחול לטובת מי שגרם נזק בזדון.

13.16. הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמין לא יאוחר משבעה ימים (7) מקבלת צו התחלת העבודה ובכל מקרה טרם כניסתו לאתר עבודות הפרויקט, אישורי קיום ביטוחים המצורף כנספח ה' כשהוא חתום ע"י המבטחים מטעמו.

אריאל בן-חשית
51-265300

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ת.ד. 51-265300

- 13.17. על הקבלן להציג למזמין את אישור ביטוח מידי תקופת הביטוח במהלך תקופת ביצוע העבודות וכן מידי תקופת ביטוח במשך התקופה הנקובה בסעיף 13.13.1.1 לעיל. המזמין יהא רשאי למנוע מהקבלן להמשיך בביצוע עבודות הפרויקט היה ואישור כאמור לא יומצא במועד. מוסכם כי הקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה כנגד המזמין עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל ו/או להמשיך בעבודות הפרויקט טרם המציא האישור כאמור.
- 13.18. בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע למזמין, כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש בהתאם להתחייבויותיו בסעיף זה לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
- 13.19. הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי האמור בסעיף זה. כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם המזמין ו/או המפקח ו/או הרשות המקומית ו/או הבנק המלווה ו/או הבאים מטעמם לשם שמירה ומימוש של זכויות המזמין ו/או המפקח ו/או הרשות המקומית ו/או הבנק המלווה ו/או הבאים מטעמם על פיהם.
- 13.20. היה ולדעת הקבלן ו/או מי מטעמו יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים המפורטים, רשאי הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור כאשר בכל ביטוח נוסף ו/או משלים ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמין ו/או המפקח ו/או הרשות המקומית ו/או הבנק המלווה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
- 13.21. על הקבלן אחריות בלעדית לוודא כי קבלני המשנה הפועלים מטעמו בכל דרגה יעמדו בדרישות הדין, ויקיימו ביטוחים נאותים בהתאם להיקף ואופי העבודות שיבצעו במסגרת עבודות הפרויקט עבור הקבלן. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על הקבלן.
- 13.22. על הקבלן לגרום לכך כי הוראות סעיף זה לעיל יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנה של הקבלן.
- 13.23. אין בעריכת הביטוחים הנ"ל ו/או באי עריכתו, וכן בגבולות האחריות הנקובים בביטוחים, כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מאחריות הקבלן בהתאם להסכם זה, או כדי לשחרר אותו מחובתו לפצות באופן מלא את המזמין ו/או הבנק המלווה ו/או כל הבאים מטעמם ו/או כל אדם שהוא, בגין כל נזק שיגרם כתוצאה מפעילותו ו/או כתוצאה מאי קיום הוראות הסכם זה ע"י הקבלן, לרבות במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הביטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק.
- 13.24. מוסכם בזה כי לדרישת המזמין מתחייב הקבלן להציג אישורי ביטוח חתומים בגין הביטוחים שנערכו על ידו כאמור בסעיף זה לטובת הבנק המלווה ו/או הרשות המקומית ו/או הגופים השונים שהמזמין התחייב כלפיהם בכתב.
- 13.25. סעיף הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. על אף האמור לעיל, מוסכם בזאת כי איחור של עד 10 ימים בהמצאת חידוש אישור הביטוח בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת, לא יהווה הפרה יסודית של ההסכם.

החתימה והחותמת
52197555

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.נ. 52197555

15.1 הקבלן מתחייב להמציא למזמין עם חתימת חוזה זה, ערבות כנוזר בסעיף 8.2 לעיל, בשיעור הנקוב בנספח "א" ממחיר העבודות בצירוף מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה למדד, המפורט בנספח "א", כשמדד הבסיס הינו מדד הבסיס, המפורט בנספח "א", בנוסח המצ"ב בנספח "ג" לחוזה זה וזאת להבטחת ביצוע מושלם של כל התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה, במלואן ובמועדן.

15.2 הקבלן מתחייב להאריך תוקף הערבות מעת לעת עד לקבלת אישור המפקח בדבר השלמת עבודות הקמת מרתפי החניה על ידי הקבלן הראשי.

15.3 מוסכם כי אין סכום הערבות מגביל את המזמין בתביעותיו מהקבלן, ובמידה והמגיע למזמין מהקבלן יעלה על סכום הערבות, יהיה המזמין זכאי לגבות מהקבלן את הסכום העודף בכל דרך שימצא לנכון.

15.4 לא קוימה איזו מהתחייבויות הקבלן במועדה, ולא תוקנה הפרת ההתחייבות אף לאחר מתן התראה בכתב אשר בגדרה נקצבה לקבלן ארכה בת 14 יום לתיקון ההפרה, יהיה המזמין רשאי לממש את הערבות במלואה ו/או בחלקה, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

15.5 עם אישור המפקח בדבר השלמת מתן השירותים על פי החוזה, תוסב הערבות לערבות בדק בסך של 3% משווי העבודות (להלן: "ערבות הבדק"), להבטחת איכות העבודה לתקופה של 18 חודשים מיום מסירת העבודות.

15.5.1 ערבות הבדק תהא ערוכה בנוסח נספח ג' לחוזה זה.

15.5.2 מבלי לגרוע מהאמור בס"ק 15.1 עד 15.6 לעיל מוסכם כדלקמן:

15.5.2.1 הקבלן מתחייב להאריך את תוקף ערבות הבדק מעת לעת ככל שיידרש.

15.5.2.2 המזמין זכאי להוסיף ולהחזיק בערבות הבדק ככל שהדבר דרוש להבטחת התחייבויות הקבלן להשלים את ביצוע כל התיקונים הנדרשים וזאת מבלי לגרוע מיתר האמור בסעיף 15.6 להלן.

15.5.2.3 למען הסר ספק מובהר כי אין בזכויות המזמין לעכב בידיו את השבת ערבות הבדק ו/או להאריך תוקפה כאמור לעיל כדי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה ועל פי כל דין, לרבות זכותו למימוש הערבות.

15.6 כבטוחה נוספת להבטחת ביצוע כלל התחייבויות הקבלן במלואן לשביעות רצון המזמין ו/או המפקח לפי חוזה זה, ינכה המזמין סכום בשיעור הנקוב בנספח א' מכל אחד מחשבוני הביניים אשר ישולמו ע"י המזמין לקבלן, כמפורט בסעיף 8.1 לעיל (להלן: "העיקבון"). העיקבון יוחזר לקבלן במועד תשלום החשבון הסופי לקבלן כאמור בסעיף 8.9 לעיל.

15.7 מובהר כי כל הערבויות והעיקבון ישמשו להבטחת תשלום כל הנזקים וההוצאות שיגרמו למזמין במקרים הנזכרים בסעיף 12 לעיל ו/או בהתקיים העילות האמורות בסעיף 16 לערבות שלהלן.

15.8 די בקיומן של דרישות ו/או טענות ו/או תביעות בגין נזקים וכן הוצאות כלשהן שיגרמו למזמין כדי להוות עילה למימוש הערבויות ו/או להארכת תוקפן ולחילוט העיקבון וזאת מבלי לגרוע מטענות המזמין וזכויותיו הדיוניות להתגונן בפני דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כאמור ו/או להכחישן.

אשראי ו/או טענות כנגד
המזמין
51167555

גבעת שמואל והדשה בע"מ
51167555

15. עובדים ואמצעים

16.1 הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו בבצוע העבודות עובדים מקצועיים ומונסיים במספר הנחוץ להתקדמות העבודה בקצב הדרוש.

16.2 למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי הקבלן הינו קבלן עצמאי והוא כבדו יישא באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדים אלה (כגון - ניכוי מס הכנסה ובטוח לאומי, הלנה, הסעות, כלכלה, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו. כן מוצהר במפורש כי לא קיימים כל יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל המשתתף בצצוע העבודות, והמזמין אינו חייב כלפי הנ"ל בכל תובה הנובעת במישרין או בעקיפין מיחסי עובד - מעביד.

16.3 הקבלן מתחייב כי כל עובדי הקבלן ו/או כל מי מטעמו יהיו בעלי רישיונות עבודה בישראל או נושאי תעודת זהות ישראלית בהתאם ובכפוף לכל דין.

16.4 בבצוע העבודות על הקבלן לנהוג כך שלא יופרע השימוש בחלקים אחרים של האתר בו מבוצעות העבודות, וידוע לו שחלק מהאתר יהיה תפוס וא/ו יבוצעו בו עבודות אחרות בעת ביצוע העבודות.

16.5 הקבלן מתחייב לספק על חשבון, והנו מצהיר כי ברשותו או בהישג ידו, כל הציוד, האמצעים, המתקנים, החומרים והדברים האחרים הדרושים לבצועם היעיל של העבודות בקצב הדרוש.

16. סילוק יד הקבלן

17.1 בכל מקרה שלפי חוות דעת המפקח אין הקבלן עומד בהתחייבויותיו על פי חוזה זה או שיש חשש שעקב מצבו או על פי פעולותיו בעבודות לא יעמוד בהתחייבויותיו, זכאי המזמין להפסיק את עבודות הקבלן. במקרה של הפסקת עבודות הקבלן כאמור וכן במקרה שהקבלן מפסיק את ביצוע העבודות שלא בהסכמת המזמין תחולנה ההוראות הבאות:

17.2 הקבלן יסלק ידו מהאתר אך לא יוציא מתוכו כל חומרים וכל אמצעים שהובאו על ידו מהאתר, אלא לפי הנחיית המזמין.

17.3 המזמין זכאי להמשיך בבצוע העבודות באמצעות קבלנים אחרים, וזכותו להשתמש למטרה זו בחומרים ובאמצעים האמורים לעיל.

17.4. הזכות למזמין לעשות שימוש מידי בזכויותיו לפי סעיף 16 זה ללא צורך בכל התראה מוקדמת וללא צורך בכל חוות דעת מצד המפקח, גם בכל מקרה שהקבלן יפשוט את הרגל, או יגיש בקשה להקפאת הליכים או להסדר או סידור כלשהו עם או לטובת נושיו או שיינתן כנגדו צו קבלת נכסים, או ימונה לו או לנכסיו כונס או מפרק, זמני או קבוע, או אם תגוש נגדו בקשת פירוק או יינתן צו או תתקבל החלטה לפירוקו, או שלא ישלם את חובותיו או יתקשה בתשלומיו באופן שלפי שקול דעת המפקח או המזמין עלול לפגוע בכושרו לממן ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, וכן במקרה שיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן נתן או הציע, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי אחרים, לאדם אחר, שוחד, מענק או כל טובת הנאה בקשר להשגת ההתקשרות על פי חוזה זה ו/או לכל דבר הקשור בבצועה.

17. מסירת העבודות

18.1 העבודות תחשבנה כמושלמות עם מסירתן על ידי הקבלן למזמין, כשהן מושלמות על פי תוזה זה, לשביעות רצונו הגמורה של המפקח.

51-245305-25

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ת.ד. 5177015

- 18.2 המפקח יקבע כי העבודות הושלמו רק בהתמלא התנאים הבאים:
- 18.2.א כל העבודות לרבות השנויים הושלמו לשביעות רצונו של המפקח.
- 18.2.ב העבודות עמדו בכל הבדיקות והמבחנים הנדרשים על פי דין, ונתנו כל האשורים במידה ונדרשים על פי דין או אחרת לתפעול העבודות.
- 18.2.ג העבודות עמדו במבחני קבלה כפי שיקבעו על ידי המפקח.
- 18.2.ד הקבלן תקן על חשבונו כל נזק שנגרם כתוצאה מהעבודות שהוא אחראי לתיקונם.
- 18.2.ה הקבלן קיים במלואם את כל השינויים הנזכרים בסעיף 9 לעיל.
- 18.2.ו הקבלן קיבל את אישור המחלקה לאיכות הסביבה של עיריית גבעת שמואל בהתאם להצהרת המתכנן.

18. בדק ואחריות

- 19.1 הקבלן אחראי לטיב החומרים והעבודות לתקופת בדק ואחריות שתחילתה במועד האמור בסעיף 17.2 לעיל וסיומה בהתאם לתקופת הבדק והאחריות הקבועה בנספח "א" (להלן: "תקופת הבדק").
- 19.2 במסגרת אחריות זו יבצע הקבלן על חשבונו כל תיקון וכל החלפה שידרשו על ידי המזמין מיד לפי דרישתו וכל עבודה אחרת שתתחייב מבצוע תיקון ו/או החלפה.
- 19.3 נתגלה בכל עת שהיא, ואף לאחר תקופת הבדק, פגם בעבודות הנובע מבצוע העבודות שלא בהתאם לחוזה זה, יהיה הקבלן חייב לתקן מיד את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין.

19. בוררות

- 20.1 בכל מקרה של חילוקי דעות בין הצדדים יכריע בהן המפקח כבורר סופי, והחלטתו תהיה סופית וללא ערעור. בשום מקרה לא יעכבו חילוקי הדעות ו/או ניהול בוררות כאמור את בצוע העבודות על ידי הקבלן וסיומן במועד המוסכם.

20. מינוי קבלן ראשי

- ככל שימונה על ידי המזמין קבלן ראשי טרם סיום העבודות על ידי הקבלן יהיה ראשי המזמין להורות להסב את זכויותיו והתחייבויותיו לקבלן הראשי באופן שהקבלן יהיה קבלן משנה של הקבלן הראשי ואזי יחתמו הצדדים על חוזה משולש בנוסח דומה לנוסח המצורף לחוזה זה כנספח י"ג.

21. שונות

- 22.1 מוסכם במפורש כי בצוע כל וכל אחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה מותנה בכך שהקבלן יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה שעליו לקיים עד לאותו מועד, והמזמין זכאי, מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב בצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהקבלן קיים את התחייבויותיו כאמור.
- 22.2 הזכות למזמין לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו לקבלן או לנכות מכל סכום המגיע ממנו לקבלן ו/או לחלט מהערבויות שבידו כל סכום המגיע מהקבלן למזמין, וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לגבות המגיע לו מהקבלן בכל דרך אחרת. בצוע הקיזוז או הניכוי אינו מחייב הודעה מהמזמין, אולם לפי דרישת הקבלן ימצא המזמין לקבלן את פירוט הסכום שלטענת המזמין הגיע לו מהקבלן ואשר היה נשוא הקיזוז.
- 22.3 אין לקבלן זכות עיכובן על העבודות ו/או על כל חלק מהם ו/או על החומרים בגין כל סכום שיגיע לו מהמזמין.

אשראי
מחשבות
517977553

גבעת שמואל החדשה בע"מ
517977553

- 22.4 אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו או לבצע עבודה כלשהי על ידי קבלן משנה, ללא קבלת הסכמה מפורטת מאת המזמין מראש ובכתב.
- 22.5 המזמין רשאי להסב ו/או להעביר ו/או לשעבד בכל צורה שהיא את הזכויות והערבויות על פי החוזה לפי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך בהסכמת הקבלן.
- 22.6 על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי הקבלן רק כפי חלקו המפורט בנספח "א" בגין כל חיוב מחיובי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי הקבלן על פי חוזה זה.
- 22.7 חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לתתימתו כדין על ידי מורשי החתימה של המזמין.
- 22.8 כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו וכל הוצאות הערבויות הבנקאיות שעל הקבלן למסור למזמין, חלות על הקבלן ותשלומנה על ידו.
- 22.9 חוק חוזה קבלנות תשל"ד - 1974, כפי נוסחו בכל עת, לא יחול על היחסים בין הקבלן לבין המזמין לפי החוזה.
- 22.10 לא יהא תוקף לכל תיקון או שינוי לחוזה אלא אם כן נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.
- 22.11 הכתוב בחוזה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ואין להתחשב בכל הצעה ו/או התחייבויות ו/או חוזה אחרים בין בע"פ ובין בכתב שקדמו לחוזה זה.
- 22.12 כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת לחוזה זה וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה זה לפי הכתובת דלעיל, תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר בתור מכתב רשום.

אריאל גבאי תשתיית בע"מ
הקבלן

ולראיה באו הצדדים על החתום:

גבעת שמואל החדשה בע"מ
גבעת שמואל החדשה בע"מ
51467555
המזמין

אני הח"מ, אריאל גבאי עו"ד מרחי' התקן בע"מ מאשר כי ה"ה
הם שחתמו בשם הקבלן על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף
חותמת החברה מחייבת את הקבלן לעניין זה.

גלי ולגן, עו"ד

מ.ר. 77156

חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח:

תאריך: 24/4/20

נספח "א"נספח שינויים לחוזה

האמור לצד הסעיפים המצוינים בנספח זה בא להשלים ולהוסיף על האמור באותם סעיפים בחוזה, אך לא לגרוע מהם, ואולם במקום בו קיימת סתירה בין הסעיפים שייוספו ו/או יתוקנו ו/או ימחקו בנספח זה לבין האמור בחוזה, יגברו הוראות נספח זה על האמור בחוזה. שאר תנאי החוזה יישארו בתוקפם.

1.2 סעיף

הפרויקט או האתר - סביוני גבעת שמואל – מגרשים 1006-1007, גבעת שמואל "העירייה" או "הרשות המקומית" גבעת שמואל

תקופת עבודות הגידור, כריתת עצים, חפירה, דיפון ועיגון - 9 חודשים מהמועד שיקבע להתחלת ביצוע העבודות בצו שישלח המזמין לקבלן וזאת רק לאחר חודש התארגנות לקבלת אישור תחילת עבודות. ככל ולא יתקבל, יעודכן צ.ה.ע לפי החלטת המפקח. תקופת עבודות הביסוס, ככל ויבוצעו על ידי הקבלן – חודשיים. המועד המיועד לגמר העבודות יהיה בהתאם לתקופת העבודות החוזי ולצו התחלת עבודה.

4.1 סעיף

חברת הפיקוח: אחים מרגולין הנדסה ויעוץ בע"מ. שם המפקח הראשי: נגה דנון.

6.2 סעיף

בגין איחור במסירת העבודות למזמין, ישלם הקבלן למזמין כפיצוי סופי ומוסכם, סכום של 5,000 ש"ח בצירוף מע"מ, לכל יום של איחור לאחר המועד המיועד לגמר העבודות. מודגש ומובהר בזאת כי לקבלן יינתן 30 ימי גרייס אחרי תקופת העבודות אשר בהן לא יקנוס המזמין את הקבלן בגין איחור במסירת העבודות.

7.1 סעיף

סך מחיר העבודות במחיר הפאושלי בעבור עבודות גידור, כריתת עצים, חפירה, דיפון ועיגון הינו – 17,000,000 ₪ (במילים: שבעה עשר מיליון ש"ח). ככל והקבלן ישלם את עבודות הגידור, כריתת עצים, חפירה, דיפון ועיגון תוך 9 חודשים מהמועד שיקבע להתחלת ביצוע הצו התחלת העבודה (בתוספת 30 ימי גרייס), ובכפוף לאישור המפקח בכתב על סיום העבודות, ישולם לקבלן סכום נוסף של 500,000 ₪ (במילים: חמש מאות אלף ₪). למזמין קיימת הזכות לקבל החלטה, בהתאם לשיקול דעתו, באשר לביצוע עבודות הביסוס על ידי הקבלן, וזאת בתוך 5 חודשים ממועד צו התחלת העבודה. ככל והמזמין יחליט כי עבודות הביסוס כאמור יבוצעו ע"י הקבלן, סך מחיר עבודות הביסוס במחיר הפאושלי, יעמוד ע"ס של 5,500,000 ₪ (במילים: חמישה מיליון וחמש מאות אלף ₪). למען הסר ספק ההסכם הינו פאושלי ואינו למדידה והינו על בסיס תכניות שנמסרו לקבלן. כמו כן, למען הסר ספק, מוסכם בין הצדדים כי כל העבודות והשירותים המפורטים בהסכם זה ונספחיו, לרבות עבודות גידור, כריתת עצים, חפירה, דיפון ועיגון, כלולות במחיר העבודות כמפורט לעיל, והחריג היחיד לעניין זה הינו ביחס לעבודות הביסוס. מעבר לחריג זה, לא תשולם כל תמורה נוספת לקבלן.

אשר על גבי תשלום כספי
ת.ד. 514677533

גבעת שמואל החדשה בע"מ
514677533 ת.ד.

סעיף 7.4

1. מדד הבניה יהיה צמוד ל מדד תשומות הבניה
הידוע ב- 30/12/2024 (העומד על נקודות) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.

סעיף 8.1

לוח תשלומים לעבודות גידור, כריתת עצים, חפירה, דיפון ועיגון:

65%	במהלך ביצוע עבודות דיפון
15%	במהלך ביצוע עוגנים
15%	במהלך ביצוע עבודות חפירה
5%	גמר עבודות ומסירה למזמין ואו למפקח
100%	סה"כ

לוח תשלומים לעבודות הביסוס, ככל וימסרו לקבלן, יקבע בנפרד.

8.1.1 לוח זמנים לביצוע העבודות:

0.5 חודש	התארגנות + גידים
3.5 חודשים	גמר ביצוע עבודות קירות סלארי
5 חודשים	גמר ביצוע עוגנים זמניים וחפירה במקביל (העבודה נעשית במקביל לעבודות חפירה)
9 חודשים	גמר עבודות ומסירה למזמין (מצטבר מצ.ה.ע.)
2 חודשים	אופציה לעבודות ביסוס (רפסודות ויסודות בודדים)

תנוסף סעיף 9.11 - הקבלן רשאי להציע שינויים ביחס לתוכניות המכרז, ובלבד שיקבל את אישור היזם לביצוע השינוי כאמור מראש ובכתב טרם ביצעו. מובהר כי שינויים אשר חורגים מהיתר הבניה שיתקבל בפרויקט ומצריכים הוצאת היתר שינויים, לא יאושרו ע"י היזם.

סעיף 14.1

ערכות הביצוע תהא בשיעור 3.5% ממחיר העבודות.
המדד לעניין הוראות חוזה זה הינו מדד הבניה בעיקור שעות קיץ.
מדד הבניה יהיה צמוד ל מדד תשומות הבניה
הידוע ב- 30/12/2024 (העומד על נקודות) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.

סעיף 14.6

העיכבון יהא בשיעור 4.5% ממחיר העבודות.
המדד לעניין הוראות חוזה זה הינו מדד הבניה בעיקור שעות קיץ .
מדד הבניה יהיה צמוד ל מדד תשומות הבניה
הידוע ב- 30/12/2024 (העומד על נקודות) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.

סעיף 18.1

תקופת הבדק, נשוא הסכם זה, הינה 18 חודשים ובתנאי שאין ליקויים לאורך תקופה. תקופת

אשראי
ה-2.5 מיליארד ש"ח
51157522

גבעת שמואל החדשה בע"מ
51157522

הבדק תסתיים לאחר שהמפקח אישר שתוקנו כל הליקויים.

סעיף 21.6

לכל אחד מיחיד המזמין זכויות והתחייבויות בשיעור המפורט להלן מהזכויות וההתחייבויות על

פי חוזה זה:

100% גבעת שמואל החדשה בע"מ

אשראי תשלום כספי
ח.ג. 51-1577552

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.ג. 51-1577552

נספח "ב"מפרט טכני –ראה בנוסף מפרטי תכנון ויועצים מצורף בקובץ נפרדהעבודות

כמתואר במפרט, בדוח הקרקע ובתכניות המצורפות.

מהות העבודות –

כריתה והעתקת עצים בתחום המגרש בהתאם לסקר עצים ואישור הרשויות.
עבודות דיפון, עוגנים, חפירה וביסוס בהתאם למפרט ולתכניות.

פרק 00 – מוקדמות00.01 תיאור כללי של העבודה

א. במסגרת הפרויקט יבוצעו העבודות הבאות :

- ☒ הסרת צמחיה, חישוף וניקוי השטח, כריתה והעתקת עצים .
- ☒ עבודות דיפון ועיגון זמני לרבות קורות, עוגנים בהתאם לתכניות הקונסטרוקציה.
- ☒ עבודות חפירה ואו חציבה בשלבים כולל הוצאת החפירה לאתרי שפיכה מאושרים לרבות תשלומי אגרת שפיכה ולרבות פינוי רמפת הכניסה לאתר.
- ☒ הקבלן יהיה בשטח , מכיר את האתר וגבולותיו. פינוי פסולת שימצא בגבולות הפרויקט לאתר מורשה לרבות תשלומי אגרת שפיכה. דניה סיבוס ימסרו את השטח ששימש למנהלת ואחסנה נקי מכל ציוד בניה, פסולת בניה וחומרי בניה המשוייכים לדניה סיבוס.
- ☒ תכנון הסדרי תנועה לביצוע העבודות. על הקבלן יהיה לאשר תכניות הסדרי התנועה במשטרת ישראל ו/או לתקנה עפ"י דרישות המשטרה.
- ☒ ביצוע הסדרי התנועה הזמניים לרבות אספקת מעקות, גדרות ותמרורים ככל הנדרש עפ"י תכנית הסדרי תנועה מאושרת ע"י המשטרה. העברה והשלמת גדר בטיחות תקנית סביב אתר הבניה לפי צורך והחזקתה בכל תקופת הביצוע.
- ☒ ביצוע סוללת עפר לצורך ביצוע עבודות קידוח דיפון ופינויה בשלבים לאחר סיום ביצוע הדיפון בהתאם לתכנית הקונסטרוקציה, בהתאם לתוכנית העבודה המאושרת של הקבלן
- ☒ אספקת כל חומר וציוד שנדרש לביצוע העבודה לפי ההסכם הזה לרבות חשמל ומים.
- ☒ ביצוע בדיקות וקידוחי בדיקה לצורכי הקבלן ככל וירצה.
- ☒ ביצוע ע"י מודד מוסמך מדידות נדרשות.

ב. דגש מיוחד ניתן לדרישת עיריית גבעת שמואל המחלקה על איכות הסביבה והנחיותיהם לכל הקשור לעמידה בדרישות איכ"ס במהלך העבודות.

ג. דגש מיוחד ניתן לקבלן כי בעבודות בתחום אתר הבניה הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים מטעמו ל דרישות הבטיחות והעבודה

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 514677503

ד. מצ"ב תכניות תיעוד של המגרש הקיים, תכניות אלו מחייבות את המזמין ומצורפות לקבלן כמו כן על הקבלן לקבל את האישורים הדרושים לביצוע העבודות מהרשויות הנדרשות, כגון ניתוקי תשתיות חשמל, מים, ביוב ותקשורת. כמו כן, לא קיימות תוכניות תיאום תשתיות וכן למיטב ידיעת המזמין לא קיימות תשתיות כלשהן. ככל ויתגלו תשתיות כלשהן, על הקבלן להודיע על כך למזמין ולקבל הנחיותיו כיצד לפעול. מובהר בזאת כי ככל וקיימות תשתיות נסתרות אשר אינן מופיעות בתכניות תיאום המערכות אשר נדרשות ניתוק/העתקתן הקבלן יבצע את כל התיאומים הנדרשים ניתוק/העתקתן, והמזמין ישלם לקבלן על ביצוע ניתוק/העתקתן מן השטח.

ה. הקבלן ימסור עם סיום העבודה שטח נקי, מיושר ומוכן לעבודת קבלן בינוי ו/או קבלן תשתיות.

00.02 הוראות כלליות

1. כל העבודות תבוצענה בהתאם למוקדמות (פרק 00) ולפרקים שבמפרט הכללי הבין-משרדי לעבודות בנין, המפרט המיוחד, תקנים ישראליים ותקנים מקצועיים אחרים. יש לראות את המוקדמות, המפרט הכללי, והמפרט המיוחד, התקנים הישראליים והתכניות כמשלימים זה את זה.

אין זה מן ההכרח שכל העבודות המתוארות באחד המסמכים האלה תמצאנה את ביטויין גם ביתר המסמכים. על הקבלן לרכוש בעצמו ועל חשבונו את המוקדמות והמפרט הכללי לעבודות בנין.

המפרט הטכני

המפרט שלהלן מהווה הנחיה מחייבת לגבי סוגי החומרים, האביזרים והציוד המיועדים לשימוש בפרויקט. הקבלן חייב בקבלת אישור לכל חומר ופריט המיועדים לשימוש, גם אם תואם הפריט במדויק את ההגדרה שבמפרט. הקבלן יגיש לאישור, בשלשה עותקים, רשימות חומרים מפורטות, מפרטים מדויקים, קטעי קטלוג וכדומה. אלמנטים ו/או פעולות מסוימות יאושרו על בסיס הכנת דוגמה באתר. הקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים ופריטים חליפיים רק במידה והמתכנן אשר מראש שהם שווים ערך לנדרש במפרט. אישור או דחייה של פריט חליפי כלשהו יהיו נתונים בלעדית לשקול דעתו של המתכנן ונציג המזמין.

2. באחריות הקבלן ועל חשבונו להתנהל מול העירייה והרשויות השונות לצורך הוצאת אישור תחילת עבודות, וכן הוצאת אישורים נוספים שיידרשו לצורך רשיון לתחילת העבודות וביצוען.

3. לא ישולם עבור עבודות נוספות כלשהן שתעשינה ללא אישור מוקדם ובכתב מאת המפקח.

4. על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי למנוע גרימת נזקים למתקנים, כבישי אספלט ולבניינים סמוכים, לציד, לקווי חשמל, לקווי טלפון, מים ביוב וכד', ולבצע עבודותיו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלאים עם המפקח ועם כל יתר הגורמים הנוגעים בדבר. במידת הצורך, יהיה תאום עם עיריית גבעת שמואל על מחלקותיה השונות כגון: מחלקת מים, מחלקת הביוב, מחלקת המאור, ומחלקת התנועה.

במידה ויהיה צורך בכך, יתאם הקבלן ביצוע עבודות ליד כבלים וקווים קיימים מכל סוג שהוא עם חברת חשמל, בזק וטל"כ, ותאגידי המים והביוב העירוניים.

כמו כן, על הקבלן לאחוז בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם מניעת נזק לרכוש או לגופו של כל אדם כתוצאה מהעבודות שתבוצענה על ידו. במקרה של גרימת נזק על ידו, ישא הקבלן באחריות מלאה לכל נזק בהתאם לתנאי החוזה, ובכפוף לכך שניתנה לו האפשרות להתגונן.

גבעת שמואל החדשה בע"מ
51467700

- באחריות הקבלן לנקוט בכל האמצעים שידרשו לתמיכה והגנת האזורים הסמוכים מפני כל פגיעה.
5. על הקבלן לבצע את העבודה באזורים הגובלים עם מגרשים/מבנים אחרים בזהירות מרובה תוך כדי שמירה והגנה על הקיים שאינו להריסה, כל נזק שיגרם יתוקן מיידית ע"י הקבלן ועל-חשבונו. כל הפסקת עבודה שתגרם כתוצאה מפגיעה באזורים סמוכים תהיה על-חשבונו הקבלן.
6. הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך תיאום ושיתוף פעולה עם נציגי המזמין במקום.
7. על הקבלן למצוא מקום מתאים לאחסנת חומרים, כלים וציוד, וזאת בתיאום ובאישור המפקח. עלויות האחסון, השמירה וההובלות יהיו על חשבון הקבלן.
8. סילוק עודפי החומרים, וחומרי חפירה אל מחוץ לשטח העבודה למקום המאושר ע"י הרשויות, יהיה על חשבונו של הקבלן לכל מרחק שיידרש.
- על הקבלן לוודא אצל הרשויות המוסמכות, את מקומות השפיכה וההטמנה המותרים ואת המרחקים שלהם מהאתר בטרם ייתן את הצעתו.
- על הקבלן לקבל אישור בכתב על כך. עליו למסור עותק מאישור זה ל"מפקח".
9. על הקבלן לתאם את עבודתו עם כל הרשויות הנוגעות בדבר ובמיוחד עם הרשות המקומית, המשרד לעבודה, המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות או כל רשות אחרת ולקבל את הנחיותיהם ואישורם, כולל הוצאת כל הרישיונות הדרושים ותשלום כל התשלומים והמיסים וההיטלים בגינם לרבות שפיכת פסולת, הטמנת פסולת(לא כולל קרקע מזוהמת, בהצעה גם לא נכלל טיפול במי תהום), שימוש במדרכה, גדרות זמניות (איסכורית לבנה) וכל תנאי אשר יידרש ע"י הרשויות לצורך עבודה זו כמוגדר בחוזה.
- היוזמה והעשייה של התשלומים וקבלת האישורים הנדרשים בין שפורטו לעיל ובין שלא פורטו מוטלת על הקבלן וביצועם יהיה באחריותו הבלעדית ועל חשבונו. כל הוצאותיו יראו ככלולות במחיר החוזה. למען הסר ספק ככל וידרש ביצוע עבודות נוספות שאינן כלולות בתכולת העבודה כמפורט בהסכם יעשו ע"י הקבלן בתוספת תשלום שתסוכם בין הצדדים מראש ובכתב.
10. עבור חפירות גישוש לגילוי מערכות תת-קרקעיות לא ישולם בנפרד והן תהיינה כלולות במחיר היחידה של החוזה.

00.03 תנאי מקום העבודה ומגבלותיו

- א. אתר העבודה ממוקם בצמוד למבני מגורים ובסמוך למוסדות חינוך פעילים, וכבישים משניים ראשיים. ניתן דגש לקבלן כי דרכי הגישה לאתר ומקום אחסנת הציוד מוגבלים וכי תוך כדי הביצוע יש לאפשר את הגישה הפעילה באופן רציף לבאי המקום ולנקות את הדרכים המובילות אליו.
- בנוסף ניתן דגש לקבלן והנחיות מח' איכות הסביבה של עיריית גבעת שמואל.
- המזמין רואה את הקבלן כי הצעתו לכל הנאמר לעיל נכללת במחיר העבודות.
- ב. הקבלן מודע לכך כי לקח בחשבון את כל המגבלות שיידרשו באתר למניעת מטרדים מהשכנים הקיימים בכל התחומים לרבות עמידה בדרישות איכות הסביבה החלות על המקום, עבודות בשעות עבודה לא רגילות, ניקיון האתר באופן שוטף וכד'

אישור גבי תשלומים
ת.מ. 514677

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ת.מ. 514677

- ג. הקבלן מאשר כי ביקר במקום העבודה, ראה את אתר העבודה וסביבתו, בדק באופן יסודי את אופן הביצוע במתחם הקיים ובכלל זה משמעויות של ביצוע עבודות חפירה, דיפון, ביסוס ועבודה בלב אזור עירוני צפוף.
- ד. שטח התארגנות באתר עצמו מוגבל, ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בהצעתו, וזאת רק לאחר הגשת תכנית התארגנות מסודרת של הקבלן.
- ה. הקבלן מאשר כי ביקר במקום העבודה, ראה את אתר העבודה וסביבתו, בדק באופן יסודי את צורתו, את גבולות השטח ואת השטח הפנוי המיועד לעבודה ולאחסנת החומרים והכלים ובדק את מיקום המערכות התת-קרקעיות והעיליות. ככל שיתגלו תשתיות, באחריות הקבלן לדווח על כך. כמו כן מאשר הקבלן כי למד את כל הדרוש לידיעתו בקשר לני"ל, לתנאים המיוחדים ולכל יתר העבודות במסגרת הזמנה להגשת הצעות זאת ומחירי הצעתו במסגרת מחירי היחידה, שבכתב הכמויות והמחירים, כוללים את כל ההוצאות הכלליות והוצאות מקריות כלשהן שתידרשנה בגלל תנאי מקום העבודה, הגבלותיו, סביבתו והפעילויות הקשורות לביצוע עבודות במרכז העיר – בצמוד למבני מגורים, משרדים וכבישים ראשיים.
- ו. במיוחד על הקבלן להביא בחשבון את התנאים המיוחדים הנובעים ממיקומו של האתר בצמוד לבנייני מגורים ובסמוך למוסדות חינוך. על הקבלן לתכנן את מהלך עבודותיו השונות באופן המתאים ביותר לצרכיו אולם כל פתרון חייב להביא בחשבון שלא תיגרס הפרעה לדיירי המגרשים הסמוכים. נזק אשר אם ייגרם על ידו, יהיה באחריותו של הקבלן, ובכפוף לאמור בהסכם ובכפוף לכך שניתנה לו האפשרות להתגונן.
- ז. הקבלן יפעל לפי הוראות המפקח באתר אשר יסייע בידו במסגרת עבודתו בקידום נושא ביצוע העבודה, אולם הוראות המפקח ונכונותו לסייע, איננה פוטרת את הקבלן מכל חובותיו ואו אחריותו בין לעבודות עצמן כולל תיאומן ובין לצד ג' או כל רשות שהיא על-פי החוזה ואו הדין לרבות תיאום והרשאה נדרשים.
- ח. בתום שעות העבודה היומיות יסגור הקבלן את האתר באופן שימנע כניסת כל אדם לתחום האתר, לא תותר לינת עובדים באתר למעט השומר באתר מטעם הקבלן.
- ט. בנוסף לאמור לעיל, על הקבלן להימנע מכל דבר שיפריע לחיים התקינים בסביבת האתר. כמו כן, עליו לשמור את כל דרכי הגישה לאתר שהוא עובר בהן במצב תקין ונקי ולתקן ואו לנקות מיידית כל נזק או לכלוך שנגרם על ידו ואו מי מטעמו. במידה ולא יתקן ואו ינקח כאמור, זכאי המזמין לבצע זאת בעצמו ולנכות את עלות הביצוע והוצאותיו בקשר לכך מחשבונות הקבלן.
- י. על הקבלן להכיר ולדעת (כנוכח לעיל) את השכבות התת-קרקעיות, שיפועי הקרקע וכל יתר הפרטים המופיעים בדוח הקרקע והעלולים להשפיע על מהלך עבודותיו. כמו כן, עליו להשיג את כל הפרטים לגבי הצנרת והכבלים העיליים והתת-קרקעיים אשר עלולים להפריע לו בעבודתו. כל השגת האישורים הדרושים לביצוע עבודותיו ממשרד התקשורת ואו חב' בזק, חברת החשמל, הרשויות המקומיות, משטרת ישראל ומכל רשות אחרת, ייעשו על-ידי הקבלן ועל חשבון המזמין.

אשר עליו להכיר ולדעת (כנוכח לעיל) את השכבות התת-קרקעיות, שיפועי הקרקע וכל יתר הפרטים המופיעים בדוח הקרקע והעלולים להשפיע על מהלך עבודותיו. כמו כן, עליו להשיג את כל הפרטים לגבי הצנרת והכבלים העיליים והתת-קרקעיים אשר עלולים להפריע לו בעבודתו. כל השגת האישורים הדרושים לביצוע עבודותיו ממשרד התקשורת ואו חב' בזק, חברת החשמל, הרשויות המקומיות, משטרת ישראל ומכל רשות אחרת, ייעשו על-ידי הקבלן ועל חשבון המזמין.

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.מ. 5115777777

- יא. המזמין מודיע כי ברשותו היתר כדין מהעירייה המאשר ביצוע עוגנים בגבולות המגרש עפ"י תוכנית על הקבלן לקחת בחשבון את מיקום העוגנים ותחומי חדירתם למגרשים סמוכים ו/או מבנים סמוכים ו/או תשתיות ו/או כל אלמנט שעלול להיות בדרכם. למען הסר ספק מובהר כי כל השטחים מסביב למגרש הינם שטחי ציבור. ככל ומסיבה כלשהי ידרש תשלום בגין הימצאות העוגנים בשטח העירייה התשלום לא יחול על הקבלן.
- יב. בנוסף לכל האמור לעיל, מצהיר בזה הקבלן כי הוא יוודא כל האמצעים על מצב המתקנים התת-קרקעיים והעיליים בתחומי האתר ובקרבנו וינקוט בכל האמצעים הדרושים להגנה עליהם ובכך הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק אשר ייגרם לאותם המתקנים ו/או למשתמשים בהם ומתחייב להביא לתיקונו המידי על חשבוננו (אם ייפגעו) וזאת לשביעות רצון המפקח.
- יג. עם מסירת צו התחלת עבודה לקבלן, הופך הקבלן לאחראי היחיד להשגחה, לטיפול ולאחריות לנזקים לגבי כל העבודות שנעשו בתחומי עבודתו ו/או בתחומים ובדרכים בהם ישתמש. אחריות זאת תכלול את אחזקתו והטיפול של כל שטח תחומי העבודה לרבות כל הדרכים בהם ישתמש הקבלן. בנוסף לאמור לעיל הרי שבמסגרת אחריות זו יהיה על הקבלן לדאוג לניקוי דרכי הגישה בכל פעם שהנ"ל יתלכלכו עקב הובלת חומרים על-ידי הקבלן.
- יד. רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון במחיריו את כל האמור בסעיף זה לעיל וכי כל דרישה הנובעת מכך לא תשמש בידי הקבלן כעילה לתשלומים נוספים.

00.04 דרכי ביצוע

- א. הקבלן ימציא לאישור, תוך 7 יום ממועד התחלת הביצוע כמצוין בצו התחלת העבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע, לרבות: הסדרים והשיטות לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה. כן ימציא הקבלן למהנדס ו/או למפקח, לפי דרישתם מזמן לזמן, השלמות ופרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע, לרבות רשימת מתקני עבודה, ציוד ומבני עזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם.
- ב. המצאת החומר האמור על ידי הקבלן בין שאושר במפורש ובין שלא אושר, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו.
- ג. הקבלן לא יחל בביצוע כל עוד לא אושרה תכנית הביצוע על ידי המהנדס, מתכנן הקונסטרוקציה והמזמין.
- ד. הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודות, לא תהיינה הדרכים המובילות למקום ביצוע העבודות נתונות להפרעה של התנועה הרגילה בדרכים האמורות ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרישיון הדרוש לכך מהרשויות המוסכמות וינקטו כל האמצעים, לרבות בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב (התנועה תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים פנאומטיים) ושל זמני ההובלה, הוצאת תכניות הסדרי תנועה ואישורם, אישור משטרה וכדומה עד לקבלת אישור כך שתמעט ככל

אשר לא יחול על הקבלן
החל מיום 51

גבעת אגודת החברה
ח.מ. 51

האפשר הפרעה לתנועה הרגילה בדרכים, של כלי הרכב ושל זמני ההובלה, וימנע ככל האפשר מגרימת נזק לדרכים.

ה. הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה בנוחיות הציבור ולא תהא כל הפרעה בזכות שימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל, ובפרט לא תהיה הפרעה לצד שלישי כל שהוא ולשיבוש המהלך התקין של הפעילות בעת הביצוע. עליו לדאוג לניקיון מוחלט באזורי עבודתו ולנקות כל פסולת הנובעת מעבודתו, על פי סעיף 23 להלן, וכן להימנע מעבודות רעשניות בשעות שיורה המפקח.

ו. כל העבודות הנדרשות לצורך מימוש סעיף זה הינם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

ז. הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל דין ו/או הוראה של הרשויות הממשלתיות והרשויות המקומיות הקשורות לביצוע העבודות. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת של החוזה מתחייב בזה הקבלן לפצות את המזמין עבור כל נזק שיגרם לו, בין כספי או אחר, כתוצאה מהפרת הוראות של הרשויות הממשלתיות והמקומיות.

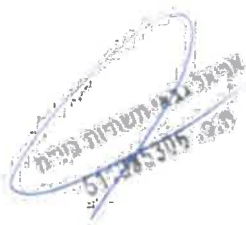
תכנון הביצוע ושטחי התארגנות

00.05

- א. לפני תחילת העבודה יידרש הקבלן להגיש לאישור המפקח תכניות ביצוע SD מפורטות לביצוע העבודה. התוכנית תפרט את אמצעי ההרמה, את אמצעי ההובלה, כמו כן, יציין הקבלן את כמות מכונות הדיפון שבכוונתו לשלב בביצוע וזאת על-מנת להשלים את ביצוע הדיפון, ביסוס והחפירה בתקופה שהוקצבה בחוזה זה, השינוע והאכסון של החומרים וכל ציוד אחר בו ישתמש הקבלן במהלך עבודתו. הקבלן נדרש לציין סוגי מכונות הדיפון שבהם ישתמש.
- ב. כל שטחי ההתארגנות של הקבלן יהיו בתחומי המגרש. הקבלן רשאי לבקש מהרשויות אישורים להתארגנות או להצבת ציוד מחוץ לתחומי המגרש, אך מחויבותו של הקבלן כלפי המנהל לא תהיה מותנית בהשגת אישורים אלו. המנהל גם לא ישא בהוצאות כל שהן שיהיו לקבלן בגין האישורים מהרשויות.

00.06 תאומים עם חברת חשמל, בזק, טל"כ, תאגידים מים ביום ותיעול עירוניים

1. באחריות הקבלן ביצוע תיאום תשתיות מול הרשויות לטובת קבלת אישורים
2. הקבלן אחראי במסגרת עבודתו לבצע את כל התאומים עם ח"ח, בזק, הוט, או כל גורם אחר הקיים במגרש בקשר לניתוק ו/או העתקת החשמל וקווי התקשורת מייד עם קבלת צו התחלת העבודה. תאום העבודות הנ"ל יבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו. ביצוע העבודות הנ"ל יהיה על חשבון המזמין.
3. בתום תקופת העבודה החוזית, ימסור הקבלן את המתחם כשהוא נקי.



גבעת שמואל החדשה - ע"מ
ח.מ. 511877555

00.07 השגחה מטעם הקבלן

הקבלן מוגדר כקבלן ראשי באתר לכל עניין ודבר – כולל כל אחריות מול הרשויות הרלוונטיות. – לשקול התייחסות של עו"ד.

הקבלן יחזיק באתר:

1. מנהל עבודה מוסמך בעל ידע וניסיון מקצועי מתאים לסוג כזה של עבודה שיהיה עליו להירשם במשרד העבודה כאחראי על בטיחות האתר ועל האתר עצמו וכל הנדרש מעקב היותו מנהל עבודה בפני כל הרשויות הנדרשות
 2. מהנדס/הנדסאי ביצוע מנוסה אשר ימצא בכל עת שידרש ע"י המפקח.
- נוכחות מנהל העבודה מטעם הקבלן תהיה בכל ימי העבודה ושעות העבודה. על הקבלן להבטיח הימצאותם של מחליפים במקרה של מחלה/מילואים/חופשה וכו' של אחד מבעלי המקצוע דלעיל.

00.08 עבודה בשעות לא מקובלות

במידה והקבלן לא יעמוד בלוח הזמנים המתוכנן לביצוע העבודה ועל מנת להדביק את פיגורו בלוח הזמנים, יצטרך הקבלן לעבוד בשעות לא מקובלות (12 שעות לפחות) ויתכן גם בשעות חשיכה. הקבלן יעשה זאת בתיאום עם הגורמים הנוגעים בדבר לרבות משטרת ישראל, ללא תשלום מיוחד או תוספת מחיר כלשהיא.

כל האמור לעיל בכפוף לנספח האקוסטיקה המצ"ב כנספח "י" ועפ"י הוראות החוק למניעת מפגעים תשכ"א 1961 – תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990 (קובץ תקנות 5288 מיום 23.8.1990).

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות המתאימים (כגון תאורה וציוד לילי אחר מתאים) ובמידת הצורך יקבל את אישורי הרשויות השונות אם הן נדרשות לשם כך. כל האחריות וההוצאות עקב ביצוע העבודה בשעות לא מקובלות תחול על הקבלן.

00.09 מניעת הפרעות ונזקים

הקבלן מתחייב לבצע את עבודותיו תוך התחשבות מרבית בדרכי התנועה הסדירה המתנהלת בצמוד באתר הבניה במשך כל תקופת עבודתו, ולעשות כל הנדרש על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא כולל ניקיון מוחלט של הדרכים. כמו כן מתחייב הקבלן שלא להניח על פני הדרכים הנ"ל חומרים ו/או ציוד בצורה כלשהיא. כל ההוצאות הכרוכות במילוי תנאי זה לא תשולמנה בנפרד.

כמו כן, לא יוכרו כל תביעות הקבלן בגין נזקים או עיכובים שנגרמו עקב כל הנזכר בסעיף זה.

על הקבלן לנקוט על חשבונו בכל האמצעים כדי להימנע מגרימת נזקים למתקנים ולבניינים הקיימים, לדרכים, לציוד, לקוי חשמל, טלפון, מים, טל"כ, ביוב וכו', ולבצע את עבודותיו, תוך שיתוף פעולה והתאמה מלאה עם המפקח ועם כל יתר הגורמים הנוגעים בדבר. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי שלא לגרום להפרעות ו/או לסגירת מעברים. כמו כן עליו לאחוז בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם מניעת נזק לרכוש למבנים שבסביבה או לגופו של כל אדם ע"י העבודות שתבוצענה ו/או כתוצאה מהן. במקרה של גרימת נזק שנעשה על ידו הוא ישא באחריות מלאה לכל נזק. בגין הוראות סעיף זה לא תשולם כל תמורה לקבלן וראים את כל הוצאותיו ככלולות במחירי כתב הצעתו.

00.10 דרכים זמניות וגידור

כדי למנוע פגיעה בעבודה הסדירה המתנהלת במקום ו/או במתקנים סמוכים ו/או באופן השטח הקיים, לא יורשה הקבלן להתקין דרכים זמניות (לצרכי הובלת החומרים ולצרכי תנועת ציוד ורכב). הקבלן יגדר את האתר במלואו בגדר איסורית לבנה.

אשר על ידי חשבות מ"מ
51-755-51

גבעת שמואל החדשה בע"מ
51-755-51

הקבלן יבצע על חשבונו את כל הסדרי התנועה עפ"י התוכניות המאושרות ע"י עיריית גבעת שמואל ומשטרת ישראל.

00.11 סילוק פסולת וניקוי האתר

- א. פסולת מכל סוג, יועברו ויורחקו מהאתר ללא דיחוי על ידי הקבלן למקום שפיכת פסולת המותר לצורך כך על ידי הרשות המקומית ו/או כל רשות מוסמכת אחרת, או לכל מקום אחר שהרשות המקומית, או כל רשות מוסמכת אחרת תקבע אותו וכל זאת על חשבונו בלבד.
הקבלן אחראי להעברת אישור הטמנה באתר מוכרז למזמין.
- ב. במשך כל תקופת העבודה ידאג הקבלן לניקיון יומי של כבישים ומדרכות שבסביבת האתר כך שלא יגרמו הפרעות לחיים התקינים של דיירי הסביבה ולחיי המסחר המתנהלים בה.
- ג. הקבלן יבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר הבניה בגמר כל העבודות מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור למפקח את אתר הבניה ואת סביבתו הסמוכה נקיים ומיושרים לשביעות רצונו של המפקח.

00.12 רווחת העובדים

מודגש בזאת כי לא תאושר הלנת עובדים בתחום אתר העבודה.

00.13 דרישות בטיחות

1. במשך זמן ביצוע העבודה, הקבלן יהיה האחראי היחידי לביטחון העובדים במקום ו/או המפקחים ו/או הבאים לאתר בתוקף תפקידם ו/או צד ג' וכן לרכוש שבסביבה ויישא באחריות מלאה בהוצאות הנוקים שיגרמו להם ועליו יהיה לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת פגיעה כל שהיא במהלך העבודה בכלי רכב, בהולכי רגל וכד' וכן על הקבלן לקיים את כל דרישות הבטיחות המוכתבות בחוקי העבודה ובנהלים המקובלים.
על הקבלן לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות המוסמכות, כגון: שילוט הקשור לתפקודו של הקבלן, שילוט גלוי לעיני הציבור עם פרטי מנהל העבודה ופרטים של "אחראי בטיחות", על הקבלן לקבל ולהציג אישורים תקופתיים לגבי ציוד מכני, ציוד הרמה, כלי עבודה מכנים וחשמליים.
2. על הקבלן להימנע מהפרעות לתנועה המתנהלת בכבישים הקיימים באזור בעת ביצוע העבודות. רואים את הקבלן כאילו כלל בתוך מחירי היחידה את כל העבודות וההוצאות הנוספות אשר עלולות להיגרם לו עקב ביצוע העבודה בקטעים, בהפסקות ובשלבים.
3. הקבלן יהיה אחראי לשמירה על ציודו ועל שטח האתר שתחת אחריותו במקום העבודה עד לסיומה של העבודה ומסירתה למפקח.
4. על הקבלן להחזיק באתר, במשרדים ובציוד הנדסי, ציוד בטיחות, כולל ציוד עזרה ראשונה, מטפי כיבוי אש וכו', הכל על פי כללי הבטיחות והתקנות.
5. בכל מקרה של ביצוע עבודות בתחום המדרכה והכבישים הצמודים לרבות עבור מעבר ופינוי פסולת, נדרש הקבלן לתאם את העבודה עם משטרת ישראל מראש.
6. הקבלן ימנה מטעמו ממונה על הבטיחות באתר כנדרש בחוק ויודיע על כך למפקח האזורי, תוך 7 ימים מקבלת צו התחלת העבודה כל זאת טרם תחילת העבודה, הכל בכפוף לאמור בפקודת הבטיחות בעבודה.
7. האחראי על הבטיחות כנ"ל יהיה אחראי באתר עד למועד גמר תפקידו והוא יהיה האחרון לעזוב את שטח האתר מטעם הקבלן - כך ששירותי הבטיחות יינתנו עד לרגע סיום עבודותיו.

אשראי גבי תשלומים
המ. תשנ"ה-51

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.ב. 5146:7533

בגין הוראות סעיף זה לא תשולם כל תמורה לקבלן ורואים את כל הוצאותיו ככלולות במחיר החוזה.

8. אתר העבודה הוא בשטח בנוי בתוך ישוב ובצמוד לרחוב ירושלים, ורחוב מספר 14 בהם תנועת רכב ואנשים.
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לעמוד בדרישות הבטיחות הקבועות על פי כל דין.
לפיכך, על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנחוצים בהתאם לדרישות הבטיחות, לחוקים, פקודות, תקנות ותקנים אשר חלקם מפורטים מטה:
(רשימת התקנות הינה חלקית בלבד ועל הקבלן לברר טרם תחילת עבודתו ברשויות את התקנים וההנחיות הרלוונטיים הנוספים לביצוע עבודתו).

- א. תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח – 1988.
 - ב. חוק שירותי הכבאות תשי"ט 1959.
 - ג. חוק התכנון והבניה.
 - ד. חוק החשמל תשי"ז 1954 (עדכון ינואר 1992).
 - ה. תקנות רישוי עסקים תשל"ד 1976 (אחסנת גפ"מ).
 - ו. תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במפעלי תעשייה או מלאכה) תשל"ב 1972.
 - ז. תקנות המשרד לאיכות הסביבה ומשרד העבודה (הועדה הטכנית לאבק מזיק, לגהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באסבסט, טלק וצורן דו חמצני + גביש).
 - ח. תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990.
9. הקבלן יחתום על נספח בטיחות בנוסח שיוגש לו ע"י המפקח.

00.14 מדידה

- א. במהלך העבודה יעסיק הקבלן באופן שוטף ועל חשבונו צוות מדידה שייתן שירות וסימון לקבלן הראשי ולמהנדס המתכנן.
- ב. עבודת המדידה תכלול:
 1. ליווי קבלן החפירה במהלך עבודות החפירה שבמהלכה יימסר למזמין תכנית מדידת AS MADE של החפירה באתר.
 2. ליווי קבלן הדיפון במהלך כל תקופת הביצוע כולל סימון ומדידה של מרכזי הקירות/כלונסאות לפני יציקתם, מסירת תכנית AS MADE לאחר יציקת הקירות/כלונסאות ומסירת תכנית על גבי העתקת שמש ודיסקט (בשלושה העתקים) לקבלן הראשי וליועצים הרלוונטיים.
 3. מסירת אינפורמציה הכוללת תכנית העמדת יסודות לעירייה, כולל מתן הצהרת המודד לעירייה כי הבניין אכן עומד במיקומו.
 4. סימון שיימסר באופן שוטף ע"י הקבלן (לפחות בשלושה שלבים) במהלך העבודה ויכלול את האינפורמציה הבאה: סימון מרכזי קירות/כלונסאות, עומק החפירה, גובה יציקת קירות וראש כלונס וצירים במהלך כל תקופת הביצוע כולל הכנת תכניות AS MADE בשלושה העתקים כולל דיסקט ומסירתם למזמין ולקבלן הראשי.

אברהם יצחק חשוק
ה-25/05/2017

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.נ. 5175755

ג. בגלל החשיבות העליונה לדיוק המבנה מתחייב הקבלן להחזיק על חשבונו את צוות המדידות והציוד המפורט כדלקמן במשך כל תקופת הפרויקט:

1. צוות מדידה הכולל מודד גיאודט מוסמך עם עוזר צמוד יעמוד לרשות העבודה במהלך כל תקופות ביצוע היסודות וקירות הדיפון.
2. צוות מדידה כני"ל אשר יבצע בקרה וסימון גיאומטרי של היסודות כנדרש אך לפחות על בסיס מינימלי של שתי בדיקות לשבוע.
3. המודד צריך להיות בעל ניסיון קודם ומוכח בניהול גאומטרי של אתרי בניה מורכבים ובעלי יכולת וידע בבדיקה וחפיפה של תכניות באופן ממוחשב.
4. שיטת הסימון וההתוויה תהיה בשיטה הפולרית עם בקרה כפולה, שנתוני הסימון יועברו באופן אלקטרוני מהמחשב לקולט הנתונים וממנו ל-E.D.M.
5. מכשירי המדידה יעברו לפי תקנות המדידה.
6. על הקבלן לאמן צוות מחליף בעל אותם הכישורים והניסיון של הצוות המקורי וכל זאת על מנת שיוכל להחליף את בצוות המקורי בשעת הצורך וייתן גיבוי כנדרש.

00.15 מים וחשמל

א. מים

הקבלן אחראי על חשבונו לספק את המים הדרושים לביצוע העבודה, על כל המשתמע מכך כולל עבודה מול הרשות.

המזמין לא יהיה אחראי להפסקות או תקלות באספקת המים, ועל הקבלן לעשות על חשבונו סידורים לאגירת מים ו/או לאספקה עצמית, וכל זאת כדי למנוע תקלות בביצוע העבודה.

ב. חשמל

אחריות אספקת החשמל חלה על הקבלן. זרם החשמל לביצוע העבודה יהיה על חשבון הקבלן.

התחברות אל מקור הזרם והתקנת מונים זמניים תעשה על-ידי הקבלן ועל חשבונו בתאום עם חברת החשמל.

במידה וידרשו חומרים ואביזרים שונים לביצוע ההתחברות, הם יסופקו על-ידי הקבלן ועל חשבונו. המזמין לא יהיה אחראי להפסקות ו/או תקלות באספקת זרם החשמל. אופן ההתחברות יבוצע לפי הוראות חברת החשמל ולפי חוקי הבטיחות של משרד העבודה וכן לפי הוראות נוספות ומשלמות של המפקח וכל זאת על-ידי הקבלן ועל חשבונו.

הקבלן יתקין ויקיים על חשבונו תאורה במתחם לכל צורך שהוא ולפי דרישת המפקח.

אשראי גביית חשבוניות כספיות
ח.ב. 51167555

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.ב. 51167555

ג כללי

התשלום בגין ההתחברויות והאספקות ייעשה ישירות מהקבלן לרשות.

00.16 ביקורת העבודה

1. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי, ופירוק כל עבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות או להוראותיו, והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידו, וכל ההוצאות תהיינה על חשבון הקבלן.
2. המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כל עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה זו.
3. המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני ו/או הוראות המפקח, רק לאחר מתן התראה מראש ובכתב לקבלן ובלבד שלא מדובר בסכנת בטיחות, שאז הוא חייב להפסיק עם קבלת ההודעה.
4. המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב העבודה ולאופן ביצועה.

00.17 איסור העסקת עובדים זרים ללא רישיון

"עובד זר" - עובד או אדם העומד להתקבל לעבודה כעובד, שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל, למעט עובד זר שפרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואיזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ח - 1994 חל עליהם (הכוונה לתושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל).

1. הקבלן יהיה רשאי להעסיק בביצוע העבודות נשוא המכרז הנדון עובדים זרים בכפוף לדרישות כל דין, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
2. הפרת האמור בסעיף 1 לעיל הינה הפרה יסודית והיא תאפשר למזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את ההסכם ו/או לחלט את ערבות הביצוע, וזאת מבלי לפגוע מזכויות המזמין על פי כל דין, לרבות על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א - 1971.
3. האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז שבנדון ומההסכם המצורף לו.

00.18 משרד לשימוש המפקח והמזמין - הקבלן ידאג למשרד באתר למפקח, על כל המשתמע מכך.00.19 הנחיות לעבודה למוצרי אסבסט צמנט, לטיפול בפסולת וסילוק פסולת

במידה ובתפירות באתר יימצאו אלמנטים המורכבים מאסבסט צמנט, הקבלן יפנה את הפסולת בדרך המאושרת לאתרי פסולת המאושרים ע"י המשרד לאיכות הסביבה על פי סוגיהם כלהלן:

א. ת.ב. 51.755.755
המשרד לאיכות הסביבה

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ת.ב. 51.755.755

פסולת הבניין והפסולת הגושית האחרת תפונה לאתר מאושר להטמנת פסולת בנין.
ברזל וגרוטאות ברזל יפוננו למחזור.
פסולת מסוכנת במידה ותימצא בשטח במהלך עבודות ההריסה/חפירה, תפונה לאתר
הפסולת המסוכנת ברמת חובב, או לאתר מאושר אחר להטמנת פסולת גושית, כולל
פסולת קשה של אסבסט צמנט.

פסולת מסוכנת- במידה ובמהלך ההריסות תתגלה פסולת מסוכנת, היא תאווסן באופן
בטיחותי ותפונה בהקדם האפשרי לאתר הפסולת המסוכנת ברמת חובב ע"י קבלן מורשה
להובלת פסולת מסוכנת.
על הקבלן לדווח מידית למפקח על כל אירוע של פגיעה בתשתית תת קרקעית או עילית
ועל זיהום קרקע בדלקים או חומרים אחרים עקב כך.

חל איסור מוחלט לשרוף עצים, גזם, פלסטיק או פסולת אחרת.
הקבלן ימנה ממונה מטעמו שיהיה אחראי על קיום כל הוראות החוק בקשר הסביבתי:
אסבסט ואבק מזיק, מניעת רעש, מניעת מפגעים ופגיעה בעצים וצמחיה מוגנת, מניעת
השלכת פסולת באתרים לא מורשים וכד'.

על הקבלן לדאוג לקבל מראש אישור של הרשויות, לאזורי שפיכת והטמנת הפסולת
המותרים. עלות ביצוע טיפול ב פסולת מסוכנת ופינויה יחולו על המזמין והללו ישולמו
לו בנפרד.

00.20 - מבוטל.

00.21 - מבוטל.

00.22. שלט באתר

א. הקבלן אחראי לביצוע שלטים ולהרכבת שלטים באתר המבנה, מסביב לאתר
המבנה ובסמוך למבנה בכל ענין הדורש שילוט, לרבות שילוט מכוון אל האתר
וממנו, סימון כניסה ויציאה, שילוט בטיחות ואזהרה (לרבות בסמוך, לחפירות,
לקידוחים ובסמוך לכל מקום בו קיימת סכנה כלשהי), שלטי הכוונה וסימון של
מבנים זמניים, משרדים, שירותים וכל פונקציה אחרת באתר המבנה.

ב. הקבלן אחראי לביצוע שלט, להרכבתו ולתחזוקתו התקינה. השלט יהיה בגודל
4X3 מ' ויאורגן ויעוצב לפי תכנון החברה (בהתאם לנספח י"ג המצורף לחוזה זה -
שלט יועצים אך בגודל הנ"ל) ויכלול (בשילוט משנה) את שם החברה ואת כל
השמות של הקבלנים, יועצים, מתכננים וכל אחד אחר, הקשורים לעבודות, לפי
קביעת החברה. השלט הראשי יורכב במועד ובמקום שיקבע ע"י המפקח ויהיה
מחומרים ובעיצוב לפי קביעת החברה.

ג. הקבלן אחראי לאחזקתם, לתקינותם, לחידושם ולתיקונם של כל השלטים
והשילוט באתר המבנה ובמבנה ומסביבו.

אשראי גביית חשבוניות בע"מ
ח.ב. 514087502

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.ב. 514087502

ד. יצור אספקה והתקנת השלטים וכן אחזקתם ותיקונם, מוטל על הקבלן ועל חשבונו.

00.23 ערעור על גבהים קיימים

על הקבלן לאמת את נקודות סימון הגובה כפי שמשתקף בתוכניות בהשוואה למצב הבניין, בטרם יבצע עבודה כלשהי בשטח.
לא ערך הקבלן את הבדיקה, או ערך אותה אך לא ערער על נכונות הנתונים בתוכניות תוך שבועיים מיום התחלת העבודה, ייראו התוכניות האמורות כנכונות ומדויקות.
לצורך הנ"ל הקבלן ימציא על חשבונו תכנית מצב קיים של האתר המבוססת על רשת של 10X10 מ', התכנית תאומת ע"י מודד מוסמך לפני תחילת העבודה באתר. תכנית זו תועבר לפקוח ותהווה בסיס להתחשבות.

00.24 מבוטל

00.25 סימון

כל הוצאות הסימון, שמירתו, סימון חוזר וחידוש של סימונים שנמחקו או הועתקו וכן מדידת הבצוע כפי שנעשה והעלאת נתונים אלו על גבי תכניות יעשו על ידי הקבלן ועל חשבון הקבלן.
בגין החשיבות בדיוק יעשו כל המדידות על ידי מודד מוסמך שיאושר על ידי המפקח ועל חשבון הקבלן.

00.26 תכניות ומסמכים

על הקבלן להחזיק במקום העבודה את כל המסמכים, התוכניות והמפרטים מוכנים תמיד לשימוש המפקח, כל המסמכים צריכים להיות נקיים וניתנים לקריאה. במידה ומסמכים אלה יזוהמו, על הקבלן להחליפם. המנהל יספק לקבלן שתי מערכות של תכניות ללא תשלום. תכניות נוספות במידת הצורך, יוזמנו על ידי הקבלן תמורת תשלום.

אם לא נכתב קודם אחרת, ולמען הסר ספק, מחיר פאושלי כולל בין היתר מנהל עבודה רשום, ביצוע הסדרי תנועה זמניים לאתר לרבות תיאום מול כל הגורמים הנדרים והצבת שלטים, גידור האתר במלואו, חיבור מים לאתר (טופס 2) ותשלום שוטף בצריכתו, פינוי פסולת (ככל שיידרש) חשמל ותשלום שוטף בצריכתו, מעבדה קבועה.

אם לא נכתב קודם אחרת, ולמען הסר ספק, על המזמין חלה אחריות למתן ההיתר הבניה מן הרשות המקומית לביצוע העבודות נשוא הסכם זה. כמו כן על הקבלן לתאם לקבל אישורים מהגופים השונים לביצוע עבודתו נשוא הסכם זה.

תיאור זה הנו תמציתי בלבד ומכסה רק באופן חלקי את העבודות המפורטות ומתוארות בתוכניות והקונסטרוקציה, כתב הכמויות והמפרטים הטכניים המצורפים לחוזה זה.

איתן גורן תש"פ
51967553

גבעת שמואל החדשה בע"מ
51967553

פרק 01 - מפרט מיוחד לעבודות עפר01.01 תאור העבודה

העבודה הנדרשת כוללת בעיקר:
חפירה וחציבה של העפר והסלע, לפי הגבולות והעומקים המסומנים בתכנית החפירה.

01.02 שיטת החפירה/חציבה

הקבלן נדרש לבצע את עבודות החציבה באתר ע"י פטישי שבירה (ברייקרים) בלבד. דרישה זו תלקח בחשבון ע"י הקבלן והמחירים שיוקוב בהם בהצעה הזו יהיו מותאמים לדרישה זו. יחד עם זאת רשאי המזמין להחליט (והחלטה זו נתונה בידי המזמין בלבד) לאפשר לקבלן או לחייבו לבצע עבודות חציבה בעזרת פצוצים מבוקרים. דרישות לשיטת הפצוצים נתונות בהמשך. בהצעת המחיר יציין הקבלן את גודל ההנחה שיתן אם אכן תנתן לו הוראה לבצע את החציבה בעזרת פצוצים על פי דרישות המפרט. כמו כן יציין הקבלן בכמה זמן יקצר את העבודה אם יבצע את עבודות החציבה בעזרת פצוצים. תשומת לב מיוחדת תנתן ע"י הקבלן לשמירת שלמותם של כלונסאות הדפון התומכים את גבולות החניון התת-קרקעי לכל גובה החפירה בכל צידי המגרש.

01.03 עבודת החפירה/חציבה

1. עבודות החפירה והחציבה עצמה כוללת:
 - א. עבודת סימון ומדידה לצרכי הקבלן ולפי דרישת המהנדס.
 - ב. חישוף.
 - ג. הסרת צמחיה ונקוי השטח.
 - ד. חפירה וחציבה כולל עבודה בשטחים מוגבלים קטנים, בשטחים צרים וכ"י וכולל חפירת כל פסולת בנין ו/או כל חומר אחר אם יימצאו במקומות המיועדים לחפירה.
 - ה. סילוק החומרים למקום שתורה המחלקה לשפור פני העיר.
 - ו. מילוי בשכבות בהתאם להוראות המהנדס כולל בשטחים מוגבלים כ"ל.
- כל הנ"ל בסעיף 1 א"י יקרא בהסכם זה חפירה או חציבה בשטח.
- בכל מקום בו נאמר במפרט "חפירה" הכוונה היא לעבודה המתוארת בסעיף 1 ד/ לעיל.

01.04 המפרט המיוחד

כל העבודות המצויינות בהסכם זה מבוססות על המפרט הטכני הבין משרדי בהוצאת משרד הבטחון ובמיוחד פרקים 00,01,79 - להלן "המפרט הכללי".

אשראי ע"מ תשלום כספי
הח. 51.01.2015

גבעת שמואל החברה בע"מ
ח.ב. 51.01.2015

המפרט המיוחד או פרוט נוסף בהסכם זה בא לצרכי הדגשה או כשינוי למפרט הבין משרדי. בכל מקרה של סתירה בין המפרט הכללי והמפרט המיוחד יהיה המפרט המיוחד קובע.

01.05 סימון ומדידות

על הקבלן לבקר ולבדוק את התוכנית, את הרשת ואת הגבהים המסומנים בתוכנית. בכל מקרה של טעות או סתירה יודיע מיד למהנדס. לא תתקבל שום תביעה מצד הקבלן על סמך טענותיו בדבר סתירות בין המסמכים. ככל וקיימת טעות תכנון שהקבלן לא גילה הנוק לא יחול עליו למעט במקרה של סתירה כאמור. לא פנה הקבלן למהנדס, או לא מלא את הוראותיו, ישא בכל האחריות הכספית עבור כל ההוצאות האפשריות. מפת המדידה שתיעשה ע"י מודד המזמין תשמש כבסיס לחישוב הכמויות. הקבלן לא יתחיל בסימון ואיזון או ביצוע כל עבודה מהעבודות המפורטות בחוזה אלא לאחר קבלת נקודות מדידה מהמהנדס. הקבלן יקבל נקודות קבע ראשיות שעל פיהן יצטרך למדוד ולסמן את גבולות החפירה. הקבלן יאבטח את כל נקודות הקבע. הסימון, ההתוויות והאיזון יעשו ע"י מודד מוסמך של הקבלן. במהלך העבודה יבצע הקבלן חידושי סימון ואיזון לפי הצורך. המודד של הקבלן, מכשירים וצוות מדידה יעמדו לרשותו של המהנדס לצורך בדיקה או כל דבר אחר הנדרש על ידו. הקבלן חייב לקבל את אשור המזמין למודד המוסמך המוצע על ידו. מפת האתר לאחר הביצוע תיעשה ע"י מודד מוסמך על חשבון הקבלן, המודד יבחר ע"י המזמין. המפה תהיה בק.מ. 1:250. הקבלן יבצע את התיקונים הנדרשים על בסיס המפה הנ"ל ועל בסיס דרישת המהנדס. לאחר ביצוע התיקונים ע"י הקבלן, מדידתם ואישורם תהיה המפה חלק ממסמכי החשבון הסופי. כל עבודות המדידה המוטלות על הקבלן ייעשו על חשבונו ולא ישולמו בנפרד.

01.06 תאור הקרקע

הקרקע ותכונותיה מתוארות בנספח מצורף המכונה "תאור הקרקע". בנספח זה נתונים תאור גאולוגי של הקרקע, פרופיל הקרקע, תכונות הקרקע וכן שני נספחים המראים את מקום קדוחי הנסיון וחתכי קרקע אופייניים.

01.07 חומרים חפורים

הקבלן ישיג את האשורים המתאימים מכל הרשויות המוסמכות לשפיכת החומרים החפורים באתרים בהם מותר לשפוך אותם. האחריות לכך מוטלת על הקבלן ורק עליו.

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.ב. 51457557

אריאל גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.ב. 51457557

המוזמין רשאי להורות לקבלן להשאיר כמות מסוימת של אדמה חפורה באתר לצרכי מלוי בעתיד. סוג האדמה החפורה שיוחלט על השארתה באתר ומאיזה שכבות תלקח יקבע ע"י המוזמין. מודגש בזאת כי אישור החשבון הסופי מותנה בקבלת אישור המחי' לאיכות הסביבה בעירייה על עניין השפיכה וההטמנה של החומר החפור.

01.08 כבלים, צנורות וכיו"ב

בהתאם לסקר תשתיות הקבלן יכיר את הכבלים, צנורות וכיו"ב העלולים להפגע במהלך העבודה. המוזמין יספק לקבלן תכניות בהן מסומנים כבלים, צנורות, שוחות וכיו"ב, אך למרות זאת האחריות לשמירה על שלמותם תחול על הקבלן. השלמת מידע ביחס לכך ישיג הקבלן מהרשויות המוסמכות לרבות העירייה, בזק, חברת חשמל וכד'.

01.09 שלבי בצוע ומעבר בבצוע משלב אחד לשני

כל שלב של העבודות יהיה טעון אישור המהנדס בכתב לפני התחלת ביצועו של השלב הבא.

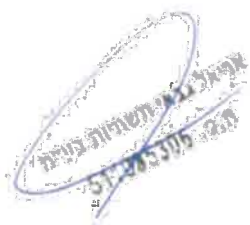
הדבר יעשה על טפסים מיוחדים שימציא המהנדס לצורך זה. רק עם מילוי הטופס ואישור המהנדס על גמר שלב מסויים יהיה רשאי הקבלן לעבור לשלב השני.

שלבי העבודה יהיו כדלהלן:

1. מדידה וסימון רשת ע"י מודד מוסמך של המוזמין.
 2. קבלת נקודות קבע מהמודד של המוזמין.
 3. סימון מפורט, בדיקת גבהים, סימון נקודות קבע נוספות, אבטחת נקודות קבע נוספות, אבטחת נקודות הקבע, התקנת נקודות שנעקרו מקומן (כל העבודה ע"י הקבלן).
 4. חפירת ו/או חציבת השטח.
 5. בדיקה ומדידה סופית של השטח ע"י המודד המוסמך כשמתואר לעיל יהווה תנאי בל יעבור לאשור חשבון סופי.
- מתן אשורים חלקיים ע"י המהנדס לא ישחרר את הקבלן מאחריותו המלאה בהתאם לחוזה, עם תום תקופת האחריות.
- מתן אישורים חלקיים לא יתפרש כקבלת אותו חלק מהעבודה שהושלם.

01.10 דיוק וסטיות

העבודה וחלקיה יבוצעו בכפיפות לסטיות המותרות בתקן. אם יבצע הקבלן חפירה לעומק גדול יותר הנאמר לעיל, יהיה רשאי המהנדס להפחית מחשבון הקבלן את הסכום הנדרש, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המהנדס, למלא את השטח החפור מעבר לנדרש. הקבלן יעבוד עם ציוד מדידה מתאים שיאשר ע"י המהנדס ויהיה לשימוש כל זמן שהקבלן בשטח.



גבעת שמואל הנדסה בע"מ
ח.ב. 51477015

- 01.11 מים
המים הדרושים (אם ידרשו) לביצוע העבודות במסגרת חוזה זה יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבון.
- 01.12 סדורי ניקוז
במשך כל תקופת העבודה על כל שלביה וחלקיה יהיה הקבלן חייב לדאוג לניקוז מידי של כל שטחי החפירה וכן של כל השטחים המתנקזים אל שטח העבודה. הבטחת סדורי הנקוז הזמניים לרבות פתיחת תעלות רחבות תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבון הקבלן ובהתאם לתוכנית העבודה של הקבלן. אם יגרם נזק עקב אי ביצועו של הנקוז יתקן הקבלן את הנזק על חשבון.
- 01.13 חציבה ע"י פטישי שבירה (בריקרים)
כאמור בסעיף 02 לעיל זו תהיה שיטת החציבה היחידה אם לא תנתן הוראה אחרת ע"י המזמין. שיטת חציבה זו נבחרה כדי למנוע פגיעות כלשהן במבנים סמוכים. הקבלן בחתימתו על החוזה מאשר כי אכן יעבוד בשיטת חציבה זו. הקבלן ישתמש בפטישי שבירה בכמות כזו שתאפשר לו לגמור את עבודות העפר במועד הנדרש בחוזה. מוצב לקבלן תנאי שתנודות שימדדו על גבי המבנים הסמוכים בשיטת עבודה זו לא יעלו על הערכים המותרים כמפורט בסעיף 14 סעיף קטן ו' להלן. עבודת החציבה תוגבל לשעות היום בלבד.
- 01.15 גבולות החפירה :
גבולות החפירה מסומנים בתכניות. גבולות החפירה המסומנים בתכניות הם אלו שבתחתיתה ועל הקבלן להקפיד שאכן הוא חופר לפי גבולות אלו. במקרה של חפירה עמוקה יותר מהמפלס הנדרש או ערעור הקרקע מתחת למפלס זה ידרש מלוי מדורג ומהודק לפי הנחיות שינתנו ע"י יועץ הקרקע אשר יתאים להנחת רצפת הבטון.
- 01.16 יציבות
בנוסף למתואר במפרט הכללי לעבודות עפר יוחזק הקבלן כאחראי ליציבות כל העבודות המתבצעות על ידו. במקרה של צורך בתמיכות או בפיגומים יבצע הקבלן את הנ"ל במומחיות ובמקצועיות תוך שימת לב לנושא הבטיחות. הקבלן יהיה אחראי לכל מפולת שארעה בשטח בין אם נתמכה הקרקע לפני המפולת בין אם לא נתמכה. הקבלן יהיה אחראי גם לנזקים העקיפים שינבעו כתוצאה מהמפולת ויתקנם בהקדם.

אריאל גבי תשתיק בניה
ח.ג. 51497552

גבעת אריאל החדשה בע"מ
ח.ג. 51497552

01.17 ארכיאלוגיה

באתר עשויים להמצא ממצאים ארכאולוגיים. אי לכך יבוצעו עבודות החפירה והחציבה בליווי צמוד של ארכאולוג מטעם אגף העתיקות. הקבלן יסור למרותו של הארכאולוג בכל הקשור בשמירה ואי פגיעה בממצאים. הארכאולוג רשאי לעצור את עבודתו של הקבלן באזורים מסוימים או להפסיקה כליל אם ימצאו ממצאים ארכאולוגיים בעלי ערך לפי שקוליו של הארכאולוג, והקבלן מתחייב להשמע להוראותיו.

01.18 גדר

הקבלן יעתיק את הגדר במידת הצורך לאורך היקף מגרש ויציבה בהתאם לגבולות העבודה הנדרשים ובגבול שטח המגרש. הקבלן יהיה אחראי ליציבות הגדר ושלמותה במשך כל תקופת הבצוע.

01.19 לא בתכולת העבודה, יבוצע ע"י המזמין

01.20 יצוב דפנות החפירה

הקבלן יהיה אחראי לשלמות ויציבות דפנות החפירה במהלך ועד גמר עבודתו. הכונה היא לשמור גם על שלמות הסלע לכל גובה המדרון החפור בשיפועים המתאימים לדרישות יועץ הקרקע. כמו כן על הקבלן לשמור ולנקוט צעדים כנגד הדרדרות לא מבוקרת של אבנים וגושי קרקע וסלע מהמדרון לתוך החפירה. כדי למנוע תופעה זו על הקבלן לדרוך מדפנות החפירה בצורה מבוקרת אבנים או סלעים רופפים. עבודה זו תעשה באופן מקצועי בכלים מכניים ומכשירים מתאימים מטפוסים מאושרים ע"י המפקח המאפשרים בצוע העבודה בתנאי המגרש הקיים ו/או בעבודת ידיים. עבודה זו לא תשולם בנפרד.

01.21 אופני מדידה מיוחדים לעבודות עפר

01. מחירים

מחיר פאושלי לביצוע הפרויקט הינו מחיר שלם וכוללים את תנאי המוקדמות, המפרטים והתוכניות, חומרים ועבודה, הרכבה, שימוש בציד, עבודות וחומרי העזר הדרושים לביצוע העבודה ואשר אינם רשומים במפורש, הספקה והובלה, כל סוגי המסים (פרט למע"מ), בטיחות, הוצאות ישירות ועקיפות, הוצאות הנראות והבלתי נראות מראש, רווח וכו' שתדרשנה למילוי תנאי החוזה והשלמת העבודות לשביעות רצונו המלאה של המזמין. המזמין לא מתחייב כי כל העבודות הרשומות בהסכם זה יבוצעו בחלקן ו/או בשלמותן. שינוי או ביטול סעיפים בודדים לא יוכל לשמש עילה לבקשת תוספת אם כי כל מחיר ומחיר יחייב בלי קשר למחירי יחידה אחרים, ולסה"כ ערך החוזה. מחיר הפאושל

ארכיאלוגיה
הגבולות והמדידות
המדידות והמדידות

גבעת שמואל תחשבה בע"מ
ח.מ. 51197755

נקבע עפ"י התוכניות ודוח הקרקע המצורפים להסכם ולכן שינוי בתוכניות לדעת המפקח ביחס לתוכניות המצורפות להסכם יביא לתוספת לתמורה הפאושלית שגובהה יסוכם בין הצדדים. מחירי היחידה שהקבלן מתחייב בהם בסעיף 9.6 מתייחסים לכל כמות שהמזמין יבקש לבצע בפועל, ללא קשר לסעיף כל שהוא.

פרק 02 עבודות דיפון

02.01.01 כללי

- א. דו"ח הקרקע של עמוס בלנק – עדי לרר – סשה בר הוא חלק בלתי נפרד ממפרט זה.
- ג. הקבלן יבדוק את תנאי הקרקע והטופוגרפיה לפי מצב הקיים וירשום את הסטיות הקיימות, במידה וקיימות לפי תכניות הביצוע שתימסרנה לו.
- ד. הקבלן יבקר ויבדוק את כל הגבהים והמפלסים של הקרקע. כל ערעור על הגבהים, מפלסים מידות וכדומה יוגש לא יאוחר מאשר שבוע ימים מיום קבלת צו העבודה.
- טענות שתועלנה לאחר מכן תדחנה על הסף ויראו את התוכניות האמורות כנכונות ומדויקות והן תשמשנה בסיס למדידת כמויות של עבודות לצורך התשלום.

02.02 בדיקות קרקע

- א. קידוחים לצורך בדיקות קרקע נערכו על ידי המזמין בהתבסס על הנ"ל נערך דו"ח ע"י עמוס בלנק – עדי לרר – סשה בר
- ב. דו"ח זה עומד לרשות הקבלן לשימוש לפי הבנתו. ועל בסיסו ניתנה הצעת הקבלן.
- ג. במידת הצורך ולפי ראות עיניו בלבד, רשאי הקבלן לבצע בדיקות קרקע נוספות (ועל חשבונו בלבד) לצורך השלמת האינפורמציה הדרושה לו, אימות ועדכון נתונים.

02.03 קירות סלארי, עוגני קרקע.

- א. מבוטל.
- ב. ביצוע קירות סלארי יהיה בהתאם למפרטים מצורפים לחומר המכרז ויהיה תחת פיקוח ובקרה של מעבדת שדה (מעבדה מוסמכת) שתוזמן ע"י הקבלן המבצע ועל חשבונו. על מעבדת השדה להיות מאושרת ע"י המפקח ולפי הנחיות ואישור יועץ הקרקע. המעבדה תמסור דו"ח ביקורת לכל כלונס וכלונס.

אשראי
מ.א. 514677533

גבעת שמואל החדשה
מ.א. 514677533

02.04 מילוי מובא

בכל מקרה של חוסר בחומר מילוי ידאג הקבלן למילוי מובא שיהיה חומר גרנולרי נקי מחרסית בהתאם לאישור המפקח.

02.05 תיאור הקרקע ומפרט מיוחד לביצוע כלונסאות

ראה פירוט בדוחות יועץ קרקע אינג' עמוס בלנק – עדי לרר – סשה לרר.

02.06 ציוד מכני

א. המכונות המכשירים וכל ציוד אחר אשר יופעל על ידי הקבלן למטרת ביצוע העבודה, יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות הטכניות של המפרט לגבי טיב ואיכות ועל שמירת האנך בקידוח כל כלונס.

ב. הציוד יסופק ויוחזק במצב תקין וסדיר. יש להבטיח המצאות של חלקי החילוף או הכלים הרזרביים הדרושים למקרה של תקלות טכניות. דרישה זו חלה באופן מיוחד על ציוד לעבודות המחייבות רציפות הבצוע.

ג. ציוד אשר לדעתו של המפקח אין בו כדי להבטיח את טיב העבודה על פי דרישות המפקח, או קצב התקדמותו בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, או שאינו נמצא במצב מכני תקין, יסלקו הקבלן מן האתר ויביא במקומו ציוד אחר המתאים לדרישות.

ד. לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד הדרוש לביצוע העבודה ימצא במקום בכמות הדרושה ולשביעות רצון המפקח.

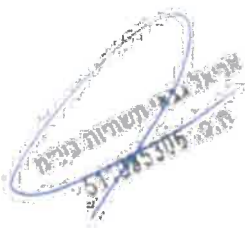
02.07 סילוק מים מהחפירות או מחלקי מבנה

הקבלן חייב לוודא ניקוז יעיל ומידי של מי גשמים, שיטפונות, מי נגר ו/או כתוצאה של נזילות ממערכת המים. וכן לדאוג לכך שמי גשמים משטחים אחרים לא יחדרו לשטח החפירה.

בתום העבודות השטח יימסר למזמין ברמה שתשביע את רצון המפקח. (רמה סבירה ומקובלת)

02.08 דרכי גישה

א. על הקבלן להכשיר כניסה למתחם כפי שיוורה המפקח, ולבצע דרכי גישה ומעבר זמניים לצורך בצוע עבודותיו, להבאת והרחקת ציוד וכדומה, הכל כמתחייב מעבודות שונות והסדרי תנועה במתחם, בהתאם לתוכנית התארגנות מאושרת.



גבעת 'מנואל החדשה בע"מ'
ח.ב. 514977552

ב. בגין האמור בסעיף זה לא תשולם לקבלן כל תוספת ורואים את כל הוצאותיו בגין דרכי הגישה ושיפורן ככלולות בהוצאות התקורה שלו.

02.09. בדיקות במהלך העבודה

- א. על הקבלן לקחת בחשבון שעבודותיו ילוו בעריכת בדיקות מעבדה על ידי המפקח ו/או יועץ הקרקע לצורך קביעת ועדכון נתונים ואינפורמציה.
- ב. על הקבלן להתאים עצמו לקצב עריכת הבדיקות הנ"ל על כל המשתמע מכך.

02.10. חומר חפור

יפונה לאתר מורשה וידאג לקבל ולהעביר לפיקוח אסמכתאות לעניין השפיכה באופן המקובל על עיריית ירושלים לצורך קבלת האישור לטופס 4 לעניין זה.

02.11. יסודות קירות גדר ויסודות מבנים של שכנים

- הקבלן יבצע בדיקה מקיפה של מיקום וגודל של יסודות בניינים ויסודות קירות גדר.
- הקבלן ידווח למפקח ולמתכנן שלד הבניין את מיקום ועומק היסודות.
- הקבלן צריך לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לא לפגוע בני"ל.
- כל תוספת עבודה שתיגרם כתוצאה מתכנון מיוחד הנדרש לצורך תמיכות מיוחדות של המבנים השכנים, מעבר לתכניות הקיימות, יתומחר ויאושר בנפרד.

אשראי גבול תשתיות בניה
ח.ב. 514577533

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.ב. 514577533

נספח "ג"
נוסח ערבות בנקאית

לכבוד :

גבעת שמואל החדשה בע"מ

ג.א.ג.,

כתב ערבות

לפי בקשת _____ (להלן: "**הקבלן**") הרינו מתחייבים ואחראים כלפיכם ביחד עבור הקבלן לתשלום כל סכום בגבול סך של _____ ₪ כשסכום זה צמוד במלואו ל- 30/12/2024 (להלן: "**המדד**") כשהמדד הבסיסי הוא _____ (להלן: "**סכום הערבות**").

אתם תהיו זכאים לדרוש מאתנו יחד, תשלום סכום הערבות בשלמות או לדרוש מאתנו מפעם לפעם סכומים על חשבון סכום הערבות ובמקרה זה לאחר כל תשלום, תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות, ובלבד שסך כל דרישותיכם יחד לא יעלה על סכום הערבות.

הננו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם בגבול סכום הערבות תוך 7 ימים מקבלת דרישה ראשונה בכתב שלכם ואז של מי מכם ומבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח דרישה זו.

כל סכום שישולם מכת ערבותנו זו יגדל בשיעור השווה לשיעור העלייה במדד האחרון אשר יהא ידוע בעת ביצוע כל תשלום לזכותכם, לעומת שער הבסיסי של המדד הנקוב לעיל.

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות ואז להימנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא. הננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לקבלן על פי דין.

ערבות זו בלתי חוזרת ובלתי מותנית.

ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום _____ שעה 12:00 ועד בכלל וכל דרישה על פיה חייבת להימסר לנו לא יאוחר מאשר במועד הנ"ל.

בנק

תאריך

אברהם גבי
המנהל הכלכלי
5143/755

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 5143/755

נספח ד'דוגמא לנוסח הצהרת הקבלן בדבר היעדר תביעות

לכבוד
גבעת שמואל החדשה בע"מ

ג.א.ג.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שבצענו עבורכם באתר _____ עפ"י חוזה מיום _____ או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכס ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחותמת הקבלן: _____

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח _____ מאשר כי ה"ה _____ שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח: _____

אישור גביית חשבונית
ת.מ. 51467552

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ת.מ. 51467552

נספח "ה" –

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)		אישור קיום ביטוחים		
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מטיב עם מבקש האישור.				
מבקש האישור הראשי*	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור*	המבוטח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח*	מעמד מבקש האישור*
שם: גבעת שמואל החדשה ו/או אפריקה מגורים בע"מ	שם: חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או שותפויות ו/או הבנק המלווה	שם אריאל גבאי תשתיות בע"מ	אופי העסקה: ☐ נדל"ן ☐ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☒ אחר: _____	☐ משכיר ☐ שוכר ☐ זכיון ☐ קבלני משנה ☐ מזמין שירותים ☐ מזמין מוצרים ☒ אחר: מזמין עבודות
ח.פ. 511935306	ח.פ. 515453074	ח.פ.	הסכם קבלן הריסה, חפירה ודיפון, עיגון בפרויקט גבעת שמואל החדשה" 1007-1006	
מען רח' יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד. 715	מען תיאור הקשר למבקש האישור הראשי: חברה אם ו/או בת ו/או אחות ו/או קשורה ו/או שלובה ו/או חלק מקבוצה.	מען		

סוג הביטוח	מספר הפוליסה ***	נוסח ומהדורת הפוליסה ***	תאריך תחילה (ניתן להוין תאריך רטרואקטיבי)	תאריך סיום (ניתן להוין תאריך רטרואקטיבי)	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח לתקופה	השתתפות עצמית לאין חובה (הצג נתון)	מטבע	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
ביטוח חבות המוצר?					6,000,000 00		₪	328 321 מפקח ו/או -320 מנהל פרויקט 302 332 (12 חודשים) 347 309
אחריות מקצועית					6,000,000 00		₪	321 327 332 -6 חודשים 309 320-מפקח ו/או מנהל פרויקט 328 301

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 511935306

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק החון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימת הסגורה) *
009
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

אשראי גביית השירותים
חשבונית מס' 511677555

גבעת שמואל החדשה-בע"מ
ח.פ. 511677555

נספח "ה1"נוהל ביצוע עבודות בחום

1. חומרי פסולת, קופסאות ריקות, ארגזים ופסולת עץ ונייר יסולקו מכל המבנים מדי יום ויאוחסנו במרחק בטוח ממנו.
2. לא תבוצענה "עבודות בחום" בתחום אתר העבודות ברדיוס של 10 מטר מחומר דליק כלשהו שלא בהתאם לנוהל המפורט להלן:
 - 2.1. המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן תוך כדי שימוש בריתוך ו/או חיתוך בחום ו/או תוך שימוש באש גלויה.
 - 2.2. כל קבלן או קבלן משנה אשר ביצוע עבודותיו כרוך ב"עבודות בחום" ימנה אחראי (להלן: "האחראי") אשר חובתו לוודא כי לא תבוצענה עבודות בחום שלא בהתאם לאמור בנוהל זה.
 - 2.3. בטרם תחילת ביצוע עבודות כלשהן בחום יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות בחום ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג ברדיוס של 10 מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר תפוצים דליקים קבועים, אשר אינם ניתנים להזזה, יכוסו במעטה בלתי דליק.
 - 2.4. האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן: "צופה האש") המצויד באמצעי כיבוי אש מתאימים לכיבוי סוג החומרים הדליקים הנמצאים בסביבת מקום ביצוע העבודות בחום. תפקידו הבלעדי של צופה האש יהיה להשקיף על ביצוע העבודות בחום ולכבות מידית כל התלקחות העלולה לנבוע מביצוע העבודות בחום.
 - 2.5. צופה האש יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות בחום החל מתחילת ביצוען ועד לתום לפחות 30 דקות לאחר סיומן, על מנת לוודא כי לא נותרו כל מקורות התלקחות.

אישור גבי תשלום כניסה
תאריך: 28.05.2018

גבעת טקנאל החדשה בע"מ
ת.ד. 51467502

נספח "ו"הצהרת ממונה על בטיחות

לכבוד

גבעת שמואל החדשה בע"מ
(המזמין)

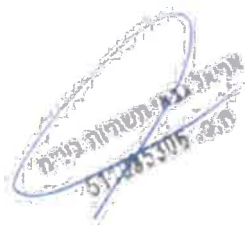
ג.א.ג.,

הנדון: הממונה על בטיחות באתר גבעת שמואלהריני לאשר בפניכם מינוי כממונה על בטיחות מטעם מבצע הבניה ב
גבעת שמואל

אני אבצע את תפקידי במיומנות ובמקצועיות על פי כל דין, ואהיה אחראי כלפיכם בכל מקרה בו
אתרשל במילוי תפקידי.

אני מצהיר ומתחייב בזה כי אינני משמש עובד/קבלן שלכם, וכי כל דרישה מצדי בכל ענין הנוגע
במישרין או בעקיפין לתפקידי, לרבות לעניין שכרי, ולרבות לעניין חובות המעביד כלפי על פי הדין,
תופנה על ידי ל- אריאל גבאי תשתיות בע"מ
ח.פ. 511935306 (הקבלן) בלבד.

 (ממונה על בטיחות)



אריאל גבאי תשתיות בע"מ
ח.פ. 511935306



גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 511935306

נספח ז'לוח זמנים כללי

סה"כ משך ביצוע כלל עבודות הגידור, כריתת עצים, חפירה דיפון ועיגון : 9 חודשים למסירת האתר למזמין ואו מטעמו לרבות פינוי רמפת הכניסה לאתר (למעט אם נידרש להשאיר ע"י המזמין).

סה"כ משך ביצוע עבודות הביסוס, ככל וימסרו לקבלן : חודשיים.

תנאי לאישור חשבון סופי הוא המצאת אישור המחלקה לאיכות סביבה על הטמנת חומר החפירה באתר מורשה.

אשראי גמול חשבות בתיק
511577222

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.ב. 511577222

נספח ח'

רשימת התכניות לצדף

אריאל שרון
מ.מ. 51-48753

גבעת שמואל החדשה בע"מ
מ.מ. 51-48753

נספח ט'
פירוט מחיר החוזה

מצורף בנפרד

הערות :

1. למרות המפורט בטבלה לעיל יצוין כי מחיר לביצוע העבודות הוא סופי ומוחלט (פאושלי), כאמור.
2. מילוי המחירים בטבלה לעיל ישמשו את המזמין רק לצורך אינדיקציה ובכל מקרה לא יהיו למדידה.
3. המחיר אינו כולל מע"מ.
4. עמלת הקבלן בגין ביצוע עבודות באמצעות קבלנים מיוחדים במידה ויידרשו תהא 10% ממחיר עבודות אילו, כאמור. בכל מקרה לא תשולם כל תוספת בגין מינוי קבלן ראשי באתר.
5. המחיר יהיה צמוד למדד הבנייה הידוע בתאריך 30/12/2024.

אשר על-פי חשבונית מס' 5175/2024

גבעת שניאל החדשה בע"מ
ח.ב. 5175/2024

נספח י'

דיווח על תדריך בטיחות/הנחיות יועץ הבטיחות (יצורף בנפרד)

ת.ב. 51167522
גבעת שמואל החדשה בע"מ

ת.ב. 51167522
גבעת שמואל החדשה בע"מ

נספח י"א
דו"ח הקרקע
יצורף בנפרד

מובהר כי דוח הקרקע הוא מסמך המשרת את היזם לצרכי תכנון הנדסי של היסודות.

אישור גבי תשלום כניסה
ת.ב. 51457751

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ת.ב. 51457751

נספח י"ב**נוסח החוזה המשולש****חוזה**

שנערך ונחתם ביום _____ בחודש _____ שנת _____

בין

(להלן: "המזמין")

מצד אחד:

ובין

(להלן: "הקבלן הראשי")

מצד שני:

ובין

(להלן: "הקבלן")

מצד שלישי:

הואיל וביום _____ נחתם חוזה בין המזמין ובין הקבלן הראשי (להלן: "החוזה הראשי") בדבר ביצוע עבודות _____ בפרויקט " _____ " ברח' _____ (להלן: "הפרויקט");

והואיל וביום _____ נחתם חוזה בין המזמין ובין הקבלן (להלן: "החוזה עם הקבלן"), בדבר ביצוע עבודות _____ ;

והואיל והצדדים מסכימים כי כל החובות והזכויות של המזמין לפי החוזה עם הקבלן יוסבו לקבלן הראשי, בכפוף למותנה להלן ;
אי לכך הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
2. עם חתימת חוזה זה יהיה הקבלן לקבלן משנה של הקבלן הראשי, יחולו הוראות סעיפי החוזה הראשי בכפוף למותנה במפורש בחוזה זה, וכל החובות והזכויות של המזמין לפי החוזה עם הקבלן יועברו אל הקבלן הראשי בכפיפות לאמור להלן.
3. לא תשמע כל טענה ע"י הקבלן הראשי או וגם ע"י הקבלן כלפי המזמין לגבי העסקתם או וגם ההתקשרות איתם וכל הנובע מכך.
4. למרות האמור בסעיף 2 לעיל, התשלום לקבלן יעשה על ידי המזמין וכל ערבות שתניתן לפי הוראות חוזה המערכת תוצא לטובת המזמין בלבד.

אשראי ונגזרת
5145:7533

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.ב. 5145:7533

5. כתובות הצדדים הן:

המזמין – כמפורט במבוא לעיל.

הקבלן ראשי – _____

הקבלן – _____

ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך דלעיל:

_____	_____	_____
הקבלן	הקבלן הראשי	המזמין

תאריך: _____

אשראי גביית חשבוניות
ח.ב. 51457755

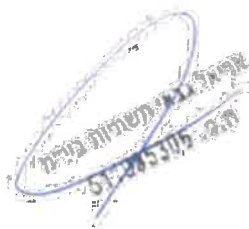
גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.ב. 51457755



גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.ב. נמסר: 1984

נספח י"דמפרט לגידור אתר הפרויקטהקבלן יגדר את אתר הפרויקט בהתאם למפורט להלן:

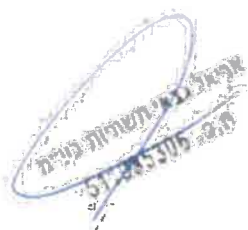
1. חומר: גדר איסכורית.
2. צבע: לבן.
3. מידות:
 - מידת אורך: האורך הנדרש לתחומת האתר.
 - מידת גובה: מידה קבועה ומינימלית של 2 מ' ו/או בהתאם להנחיית הרשות המקומית.
4. נראות וחזק: חזית הגדר (הצד הפונה כלפי חוץ) צריכה להיות, רציפה ומיושרת לאורך כל היקף האתר. קונסטרוקציית הגדר, החיזוקים והחיבורים לקרקע יבוצעו מהצד הפנימי של האתר כך שישמרו על חזית רחוב חיצונית נקייה וללא מכשול ומפגע לעוברי אורח. בגדר אשר נמצאת בסמיכות לכביש פעיל, יש לבצע קיר הגנה כנגד נפילת רכב מתפרץ.
5. הלוחות יעמדו בדרישות המחלקה לאיכות הסביבה לעניין מטרדי ומפגעי רעש (קירות אקוסטיים) ואבק בהתאם להנחיות לאיכות הסביבה.
6. פתחים:
 - שערי כניסה יפתחו כלפי פנים האתר, רוחבם יאפשר כניסת למשאיות, שער/דלת כניסה למעבר רוכשי דירות ככל ונדרש, מאותו החומר ממנה בנויה הגדר. השערים יכללו שילוט הכוונה ואזהרה על אתר.
7. כל המפורט לעיל כולל התקנה.
8. הנ"ל צריך להתאים לדרישות הרשות המקומית ככל וישנן.



גבעת שמואל החדשה בע"מ
ת.ב. 51467502

נספח י"ה

רישיון הקבלן (יש לצרף לחוזה)



גבעת שבואל החדשה בע"מ
ת.ב. 5146:755

(להלן - "המזמין" ואו "החברה")

(להלו - "הקבלו").

והצדדים מבקשים להעלות על הכתב את הסכמותיהם כמפורט להלן בתוספת זו ;

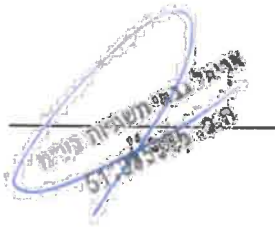
1. למונחים בתוספת זו תהא המשמעות אשר ניתנה להם בהסכם. במקרה של סתירה בין האמור בתוספת זו לבין האמור בהסכם - תגברנה הוראות תוספת זו.
2. במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם על נספחיו, לעניין ביצוע – תגבר ההוראה המחמירה, בכל עניין אחר – תגבר ההוראה הספציפית ו/או המאוחרת.
3. לוח הזמנים יחל להיספר ממועד קבלת רישיון לביצוע העבודות ותוכניות המאפשרות ביצוע רציף.
4. מובהר בזאת כי התמורה נקבעה על סמך תכניות ודו"ח קרקע מטעם המזמין המצורפים להסכם זה, ככל שיחול שינוי בתנאי השטח, לרבות – גילוי עתירות או גילוי קרקע מזוהמת הצדדים ידונו בתשלום מוסכם ודחיית לויז.
5. התמורה הינה פאושליט ולא תרד, אלא רק במקרים שבהם יהיה שינוי מהותי בתכנון (כגון הפחתת שטחים או קומות) או שינוי מהותי בבינוי. שינוי לדעת המפקח בתכניות המצורפות להסכם זה יביא לתוספת לתמורה הפאושליט שגובהה יסוכם בין הצדדים, מראש ובכתב.
6. מובהר, כי בכל מקום בו הקבלן נדרש לבצע בדיקות או לגלות סתירות ו/או אי התאמות הנ"ל חנו כקבלן סביר.
7. הערבות תעמוד בתוקף למשך תקופת הבדק שהינה 18 חודשים ובתנאי שאין ליקויים לאורך תקופה. הערבות תוחזר לאחר תום תקופת הבדק לידי הקבלן ולאחר שהמפקח אישר שתוקנו כל הליקויים.
8. בכל מקום בהסכם בו המזמין רשאי לבצע פעולה במקום הקבלן – לאחר התראה בכתב של 7 ימים.
9. הפסקות עבודה מסיבות שאינן תלויות בקבלן העולות על 7 ימי עבודה, יזכו את הקבלן בתוספת תשלום שתסוכם בין הצדדים.
10. בגין איחור במסירת העבודות למזמין, מסיבות התלויות בקבלן ו/או מי מטעמו, ישלם הקבלן למזמין **פיצוי סופי ומוחלט** בסך של 5,000 ₪ בגין כל יום איחור החל מהיום ה-31 לעיכוב. עיכובים מסיבות שאינן תלויות בקבלן ו/או מי מטעמו לא יכללו במניין הימים.
11. על אף האמור בהסכם על נספחיו, נזק שנובע מתכנון לקוי ו/או היעדר מידע שלא היה בידי הקבלן ושלא ניתן לגלות ע"י קבלן סביר ו/או שלא נובע מרשלנות ובתנאי שהקבלן הוכיח לשיעיות רצון המפקח כי פעל בהתאם לתכניות, מפרטים, הסכם זה והדין החל עליו ולא חרג מסמכויותיו, לא יחול על הקבלן.

מחיר: 100 ש"ח

גבעת שמואל החדשה
ח.ב. 7777

12. מובהר כי באחריות המזמין לספק לקבלן את תכניות התשתיות לפני תחילת הביצוע. הקבלן יהיה אחראי לפגיעה בתשתית שהופיעה בתכניות הנ"ל בלבד. מובהר כי ככל שתידרש העתקת או הזזת תשתיות – באחריות הקבלן לבצע את כל התיאומים הנדרשים ניתוק/העתקתו, והמזמין ישלם לקבלן על ביצוע ניתוק/העתקתו מן השטח.
13. מוסכם ומובהר כי הקבלן לא יהיה אחראי לפינוי גייד חיצוני.
14. התשלומים יבוצעו בתנאי ש-45 מתום חודש הביצוע לחשבון חלקי, וש-60 לחשבון סופי. על תשלומים לקבלן לא יחול מדד שלילי.
15. האמור בסעיף 9.5 יעודכן כך שלאחר המילים "בכל עת" יירשם "מסיבות מהותיות בלבד".
16. סעיף 15.8 – במקום הכתוב בסעיף זה בהסכם, יבוא: "די בקיומן של דרישות ו/או טענות ו/או תביעות בגין נזקים וכן הוצאות כלשהן שיגרמו למזמין, שיאושרו ע"י המפקח, כדי להוות עילה למימוש הערבויות ו/או להארכת תוקפן ולחילוט העכבון, בכפוף לכך שניתנה לו התראה של 7 ימים מראש ובכתב לתקן את הנדרש, ככל והאמור ניתן לתיקון, ו/או להתגונן מפני דרישה כאמור".
17. המזמין מצהיר כי קיבל את הסכמת בעלי המקרקעין הגובלים לשטח האתר לביצוע עוגנים החדירים לשטחם.
18. למען חסר ספק מוסכם בין הצדדים כי לקבלן שמורה הזכות לבצע value engineering בתיאום עם המזמין מראש, מבלי שהדבר ישפיע על התמורה והיא לא תופחת בשום מקרה.
19. בכל מקום בו נדרש הקבלן לאחריות או שיפוי של המזמין, שמבוקש לבצע קיזוז או במקרה של התראה לפני סילוק, יהיה זה בכפוף לכך שניתנה לו התראה של 7 ימים מראש ובכתב לתקן את הנדרש, ככל והאמור ניתן לתיקון, ו/או להתגונן מפני דרישה כאמור.
20. בכל מקום בהסכם בו ניתנת למפקח ו/או מנהל הפרויקט סמכות סופית ו/או מכרעת ו/או בלעדית ו/או יחידה להכרעה, לא יהיה באמור כדי לגרוע מהקבלן לפנות למנגנון בירור מחלוקת ע"פ ההסכם, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לעכב את ביצוע העבודות.

ולראיה באו הצדדים על החתום:



גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.ב. 511577233
המזמין